

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SHARIFI ET AUTRES c. ITALIE ET GRÈCE

(Requête n° 16643/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 octobre 2014

DÉFINITIF

21/01/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.



En l'affaire Sharifi et autres c. Italie et Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2014 en une chambre composée de :

Işıl Karakaş, *présidente,*
Guido Raimondi,
András Sajó,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, *juges,*

et de Stanley Naismith, *greffier de section,*

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2014,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 16643/09) dirigée contre la République italienne et dont trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant érythréen (« les requérants ») ont saisi la Cour le 25 mars 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les détails concernant les requérants figurent dans le tableau récapitulatif annexé au présent arrêt. Lors de son introduction, la requête portait la signature de trois conseils : Me P. Masouridou, avocate à Athènes, Me A. Ballerini, avocate à Gênes, et Me L. Mandro, avocat à Venise. Le 19 juin 2009, Me Masouridou a indiqué qu'elle ne représentait pas les requérants, avec lesquels elle n'était pas en contact et dont elle s'était limitée à recueillir les procurations en Grèce. Me Mandro, quant à lui, n'a plus apposé sa signature sur aucun autre document relatif à la requête par la suite. Il ressort également du dossier que Me Ballerini a été assisté dans la préparation de la requête par Mme Alessandra Sciurba, docteure en droit, et M. Basir Ahang, journaliste de nationalité afghane, qui ont interviewé les requérants dans le camp de Patras.

Le gouvernement italien a été représenté par son agent, Mme Ersiliagrazia Spatafora, et par son ancien coagent, M. Nicola Lettieri. Le gouvernement grec a été représenté par son agent, M. Alexandro G. Tzeferakos, assisté de M. Georgios Kannellopoulos, conseiller juridique au Conseil juridique de l'État, ainsi que de Mme Stavroula Trekli et M. Christos Poulakos, auditeurs au Conseil juridique de l'État.

3. Les requérants alléguaient, en particulier, être arrivés clandestinement en Italie en provenance de la Grèce et avoir été refoulés vers ce pays

sur - le - champ, avec la crainte de subir un refoulement ultérieur vers leurs pays d'origine respectifs, dans lesquels ils risqueraient la mort, la torture ou des traitements inhumains et dégradants (articles 2 et 3 de la Convention). Ils se plaignaient, en outre, de ne pas avoir eu accès à des instances nationales pour faire valoir ces griefs (article 13 de la Convention) et d'avoir été maltraités par les polices italienne et grecque, ainsi que par les équipages des navires à bord desquels ils ont été reconduits en Grèce (article 3 de la Convention).

À l'égard de la Grèce, ils se plaignaient également d'avoir été placés en rétention dans de mauvaises conditions (article 3 de la Convention).

À l'égard de l'Italie, ils alléguaient avoir été victimes d'expulsions collectives indiscriminées (article 4 du Protocole n° 4) et avoir été privés du droit de porter leur cause devant la Cour, du fait de l'impossibilité de contacter un interprète et un avocat (article 34 de la Convention).

4. Le 23 juin 2009, la chambre a décidé de communiquer la requête aux gouvernements italien et grec et de la traiter en priorité (article 41 du règlement). En outre, en application de l'article 39 du règlement, la chambre a invité le gouvernement grec à surseoir à toute expulsion des requérants suivants : MM. Nima Rezai, Malik Merzai, Mustafa Said Mustafa, Alidad Rahimi, Faroz Ahmadi et Hasan Najibi[1].

5. Tant les requérants que les gouvernements défendeurs ont déposé des observations écrites sur la recevabilité ainsi que sur le fond de l'affaire.

Des observations écrites ont également été reçues du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que du Centre de conseil sur les droits de l'individu en Europe (le « Centre AIRE ») et d'Amnesty International agissant conjointement. Le président de la chambre les avait autorisés à intervenir en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant érythréen.

7. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.

1. Les requérants indiqués aux nos 2, 12, 13, 14, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.

A. Les faits allégués dans la requête

8. Les requérants affirment avoir, à différentes dates au cours des années 2007 et 2008, gagné le territoire grec en provenance de pays en proie à des conflits armés affectant les civils (en l'occurrence l'Afghanistan, le Soudan et l'Érythrée). Après s'être embarqués clandestinement à Patras sur des navires à destination de l'Italie, ils seraient arrivés entre janvier 2008 et février 2009[2] dans les ports de Bari, Ancône et Venise, où la police des frontières les aurait interceptés et refoulés immédiatement. Selon les requérants, cette pratique du refoulement immédiat était suivie par les autorités italiennes depuis de nombreux mois déjà.

9. Les requérants auraient subi des violences de la part des policiers italiens, puis des équipages des navires et, enfin, de la police grecque. Selon eux, ni l'Italie ni la Grèce ne leur auraient permis de demander l'asile.

10. En ce qui concerne l'Italie, les requérants n'auraient pas eu la possibilité d'entrer en contact avec des avocats et des interprètes. Aucune information sur leurs droits ne leur aurait été fournie. De même, ils n'auraient reçu aucun document « officiel, écrit et traduit » relatif à leur refoulement. Ils allèguent que la police des frontières italienne les a immédiatement ramenés dans les navires dont ils venaient de débarquer et qu'ils ont été enfermés dans des cabines ou même dans les toilettes tout au long du voyage de retour vers la Grèce.

11. À l'encontre de la Grèce, ils se plaignent d'avoir, dans un premier temps, été placés dans des centres de rétention, puis d'avoir dû, après leur remise en liberté, vivre dans des conditions précaires dans le camp de Patras. Ils soulignent les difficultés rencontrées dans les démarches à accomplir pour l'obtention de l'asile.

B. La position des gouvernements défendeurs concernant l'identité des requérants et les faits allégués dans la requête

12. Le gouvernement italien affirme que, parmi les requérants, seul M. Reza Karimi aurait atteint le territoire italien. Caché avec dix-sept autres clandestins dans un camion transportant des légumes, le requérant aurait été découvert par la police dans le port d'Ancône le 14 janvier 2009 et refoulé vers la Grèce le jour même. Il serait arrivé à Patras le 15 janvier. L'âge déclaré le 14 janvier par l'intéressé ne correspondrait toutefois pas à celui indiqué dans la requête. À l'appui de ces affirmations, le 11 septembre 2009, le Gouvernement a soumis à la Cour copie d'un formulaire de la police des frontières d'Ancône, daté du 14 janvier 2009, rempli à la main et

2. Exception faite du requérant indiqué au n° 15 de la liste figurant en annexe, qui affirme être arrivé en Italie en octobre 2004, et des requérants indiqués aux n°s 20 et 35 de la liste figurant en annexe, pour lesquels aucune date n'est précisée.

signé par M. Reza Karimi, contenant les informations suivantes : nom, prénom, prénom du père, nom et prénom de la mère, lieu de naissance, année de naissance, nationalité.

13. De son côté, le gouvernement grec fait savoir que les registres du service de l'immigration de son ministère de l'Intérieur ne confirment la présence en Grèce que de dix des requérants seulement. Il donne à leur sujet les précisions suivantes.

– Nima Rezai[3] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Nema Rezai, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, arrêté à Patras le 3 décembre 2008 en raison de l'illégalité de son entrée et de son séjour en Grèce. Le 6 décembre 2008, la direction de la police d'Achaia adopta à son encontre un arrêté d'expulsion (no 2541/08-1A). Un exemplaire de la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion lui aurait été remis. N'ayant pas été considéré comme dangereux pour l'ordre public ou la sécurité, le requérant fut remis en liberté avec ordre de regagner son pays dans les 30 jours. Le 30 juin 2009, il fut de nouveau arrêté à Patras au motif qu'il résidait illégalement en Grèce. Il se vit remettre une nouvelle brochure d'information et la direction de la police d'Achaia adopta un deuxième arrêté d'expulsion (no 2541/08-2A) et lui imposa un placement en rétention. Il fut par la suite transféré au commissariat de police de Pyrgos en raison de la situation de surpeuplement du centre de rétention de la direction de la police d'Achaia. Le 16 septembre 2009, le directeur général de la police de la Grèce-Occidentale suspendit l'exécution de l'expulsion et remit le requérant en liberté, sur le vu de la traduction fournie par lui de la décision de la Cour en date du 23 juin invitant le gouvernement grec à surseoir à son expulsion.

– Sarpar Agha Khan[4] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Sardayasha Khan, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982, arrêté à Patras le 1er octobre 2008 en raison de l'illégalité de son entrée et de son séjour en Grèce. Parti sur un navire à destination de l'Italie le 29 octobre 2008, il fut refoulé et fit retour en Grèce le 31 octobre. Le 4 novembre 2008, la direction de la police d'Achaia adopta à son encontre un arrêté d'expulsion (no 2212/08-1b), notifié le 6 novembre. La brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion avec placement en rétention lui aurait été remise. Le requérant fut par la suite transféré dans l'établissement spécial de rétention des étrangers de Kyprinos (Orestiada, département de l'Évros) en raison de la situation de surpeuplement du centre de rétention de la direction de la police d'Achaia. Entre temps, le 28 novembre 2008, le requérant introduisit une demande d'asile politique, laquelle fut rejetée le 14 janvier 2009 par un

3. Le requérant indiqué au no 2 de la liste figurant en annexe.
4. Vraisemblablement le requérant indiqué au no 3 de la liste figurant en annexe.

arrêté de la direction des étrangers (nº 4/886727). Notifiée à l'intéressé le 22 janvier, la décision ne fit l'objet d'aucune opposition de sa part. Le 24 juin 2009, le requérant fit retour de Vienne vers la Grèce en application du règlement nº 343/2003 (dit règlement « Dublin II » – ou, couramment, « règlement Dublin » –, voir paragraphes 54 et suivants ci-dessous), puis, le 27 juin, le service des étrangers de l'Attique adopta un nouvel arrêté d'expulsion (nº 404983/2-a) sans placement en rétention, avec fixation d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire grec.

– Reza Karimi[5] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de l'individu du même nom, ressortissant afghan né le 1er janvier 1974, arrêté à Patras le 16 janvier 2008 en raison de l'illégalité de son entrée et de son séjour en Grèce. Le 16 janvier 2009, la direction de la police d'Achaia adopta à son encontre un arrêté d'expulsion (nº 150/09-14**)** avec placement en rétention. La brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion lui aurait été remise. Le 24 janvier, l'exécution de l'expulsion fut suspendue faute de papiers d'identité pour le voyage de retour ; en conséquence de quoi, le requérant fut remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Rahim Raximi[6] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Rahim Rahimi, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, arrêté à Patras le 14 octobre 2008 pour défaut de permis de séjour. Parti à destination de l'Italie à bord du navire Sofoklis Venizelos, le requérant revint en Grèce le 13 octobre 2008 après avoir été refoulé par les autorités italiennes. Le lendemain, le requérant, auquel la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion fut remise, se vit notifier un arrêté d'expulsion (nº 1061/08-1a) sans placement en rétention, adopté à la même date par la direction de la police d'Achaia. Il fut remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Mohammad Issa Sayyed Hashemi[7] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Mohamed Issa Hashemi, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, arrêté à Samos le 17 novembre 2008 car dépourvu de papiers. Le requérant, auquel la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion fut remise, se vit notifier à une date non précisée un arrêté d'expulsion (nº 6634/2/2041-10) sans placement en rétention, adopté le 30 novembre par la direction de la police de Samos. Il fut ainsi remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Gabel Omar[8] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Gabel Ali, ressortissant somalien né le 1er janvier 1984, arrêté

5. Le requérant indiqué au nº 4 de la liste figurant en annexe.
6. Vraisemblablement le requérant indiqué au nº 15 de la liste figurant en annexe.
7. Le requérant indiqué au nº 17 de la liste figurant en annexe.
8. Le requérant indiqué au nº 22 de la liste figurant en annexe.

à Samos le 5 décembre 2009 en raison de l'illégalité de son entrée et de son séjour en Grèce. Après avoir reçu la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion, le requérant se vit notifier à une date non précisée un arrêté d'expulsion (n° 6634/2/2063-12) sans placement en rétention, adopté le 8 décembre par la direction de la police de Samos. Il fut remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Nawid Kabiri[9] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Nawid Kabiru, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, arrêté à Samos le 17 novembre 2008 car sans papiers. Parti vers l'Italie le 4 janvier 2009 à bord du navire Super Fast XII, il fut refoulé par les autorités italiennes le 6 février 2009. Le 7 février, le requérant fut remis à la division de la sécurité de Patras par l'autorité portuaire centrale de la même ville car il était sans papiers. Le requérant reçut immédiatement un exemplaire de la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion et se vit notifier un arrêté d'expulsion (n° 255/09 - 1a) sans placement en rétention, adopté le même jour par la direction de la police d'Achaia. Il fut remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Nazar Mohammed Yashidi[10] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de Nazari Mohamed, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, arrêté à Samos le 9 juin 2008 car sans papiers. Le requérant reçut la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion et se vit notifier à une date non précisée un arrêté d'expulsion (n° 6634/2/1642-e) sans placement en rétention, adopté le 12 juin par la direction de la police de Samos. Il fut remis en liberté, avec obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Rahmat Wahidi[11] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de l'individu du même nom, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, arrêté à Patras le 8 janvier 2009 en raison de l'illégalité de son entrée et de son séjour en Grèce. Le requérant se vit remettre la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion avec placement en rétention. Le 11 janvier 2009, la direction de la police d'Achaia adopta à son encontre un arrêté d'expulsion (n° 23/09 - 1b), notifié à une date non précisée. Le 10 janvier, le requérant fut transféré auprès de l'établissement spécial de rétention des étrangers de Kyprinos (Orestiada, département de l'Évros) en raison de la situation de surpeuplement du centre de rétention de la direction de la police d'Achaia. Le 19 janvier, considérant que, faute de papiers d'identité, l'expulsion ne pouvait être exécutée, le directeur général de la police de la Grèce - Occidentale suspendit l'exécution de l'expulsion et remit le

9. Le requérant indiqué au n° 24 de la liste figurant en annexe.
10. Le requérant indiqué au n° 26 de la liste figurant en annexe.
11. Le requérant indiqué au n° 29 de la liste figurant en annexe.

requérant en liberté. Le requérant était invité à quitter le territoire grec dans les 30 jours.

– Mohamad Anif Servery[12] : il s'agirait probablement, selon les déclarations de l'intéressé, de l'individu du même nom, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, arrêté à Samos le 19 août 2008 en raison de l'illégalité de son entrée en Grèce. Le requérant reçut la brochure d'information sur les droits des personnes visées par un arrêté d'expulsion et se vit notifier à une date non précisée un arrêté d'expulsion (no 6634/2/1777-B) sans placement en rétention, adopté le 22 août par la direction de la police de Samos. Le 2 octobre, sur ordre du parquet près le tribunal de première instance de Samos, le requérant fut transféré au centre de Theomitor à Agiagos (Lesvos).

C. La correspondance postérieure à l'introduction de la requête et les contacts entre les requérants et leur conseil

14. Le 19 mai 2009, Me Ballerini demanda à la Cour d'indiquer au gouvernement grec, en application de l'article 39 de son règlement, de surseoir à toute expulsion des requérants afghans vers leur pays. Elle expliquait que, quelques jours auparavant, plusieurs groupes de demandeurs d'asile avaient été expulsés du camp de Patras vers la Turquie et, de là, vers l'Afghanistan. Cependant, elle admettait ne pas savoir, en raison des difficultés de communication, combien de requérants avaient déjà été expulsés ni où se trouvaient les autres.

15. Par une lettre du 20 mai 2009, annoncée par télécopie le 19 mai, Me Ballerini fut invitée à étayer sa demande, en indiquant le lieu de rétention des requérants, la date éventuelle de leur expulsion et les risques courus par eux au cas où ils seraient expulsés vers l'Afghanistan.

Par une télécopie du 20 mai 2009, Me Ballerini précisa l'emplacement du camp de Patras, en renvoyant pour le reste aux informations contenues dans le formulaire de requête.

Le 22 mai 2009, la présidente de la section rejeta la demande d'application d'une mesure provisoire.

16. Par une lettre du 19 juin 2009, Me Ballerini informa la Cour de ce que, dans le cadre de plusieurs descentes de la police grecque dans le camp de Patras et d'opérations similaires menées dans la ville d'Athènes, une centaine de réfugiés avaient été expulsés vers la Turquie, parmi lesquels un des requérants, M. Habib Yosufi[13] (mineur). Un autre requérant (M. Mozamil Azimi)[14] avait déjà été rapatrié en Afghanistan.

12. Le requérant indiqué au no 30 de la liste figurant en annexe.
13. Le requérant indiqué au no 6 de la liste figurant en annexe.
14. Le requérant indiqué au no 28 de la liste figurant en annexe.

La situation de certains autres requérants était décrite comme suit : six[15] se trouvaient dans le camp de Patras, six[16] se trouvaient à Athènes, quatre[17] se trouvaient « en Grèce, mais sans qu'on sache où exactement », quatre[18] se trouvaient « probablement encore en Grèce » et un[19] était « entre la Grèce et l'Italie ».

Quant aux autres requérants, l'avocate expliquait qu'en raison « du caractère tragique de la situation et des difficultés objectives pour les requérants en termes de mouvement et de communication », elle ne savait pas où ils se trouvaient mais s'efforçait de les joindre.

Sa lettre se concluait comme suit :

> « Je vous demande donc de prendre toutes mesures conservatoires [au sens de l'article 39 du règlement de la Cour] pour éviter le rapatriement des personnes qui se trouvent maintenant dans le camp de Patras [...]. »

17. Le 23 juin 2009, la Cour, en application de l'article 39 de son règlement, invita le gouvernement grec à surseoir à l'expulsion des requérants suivants : MM. Nima Rezai, Malik Merzai, Mustafa Said Mustafa, Alidad Rahimi, Faroz Ahmadi et Hasan Najibi[20].

18. Par une lettre télécopiée du 2 juillet 2009, M[e] Ballerini informa la Cour du refoulement de M. Faroz Ahmadi[21] vers la Turquie en dépit de la mesure provisoire susmentionnée (paragraphe 17 ci-dessus) ainsi que, sans plus de précisions, du refoulement de M. Habib Yosufi[22] (paragraphe 16 ci-dessus). Dans cette lettre, l'avocate faisait état d'une situation dramatique à Patras, par suite de la fermeture du camp décidée par les autorités grecques et des arrestations massives de demandeurs d'asile par la police.

19. Par une lettre du même jour, envoyée aussi par télécopie, la Cour rappela au gouvernement grec les obligations découlant pour lui de la mesure adoptée en application de l'article 39 du règlement et l'invita à communiquer au greffe dans le plus bref délai toute information utile sur le sort de M. Faroz Ahmadi.

20. Par un message télécopié du 14 juillet 2009, M[e] Ballerini informa la Cour que la police grecque avait fait évacuer le camp de Patras, en y détruisant les abris des demandeurs d'asile et en arrêtant certains requérants, dont elle affirmait toutefois ne pas être à même d'indiquer les noms à cause de la situation confuse qui régnait.

21. Par un message télécopié du 16 juillet 2009, M[e] Ballerini indiqua que MM. « Mustafa Mustafa Said et Najibi Haidar », présentés comme étant

---

15. Les requérants indiqués aux n[os] 2, 12, 13, 14, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.
16. Les requérants indiqués aux n[os] 1, 15, 17, 18, 19 et 29 de la liste figurant en annexe.
17. Les requérants indiqués aux n[os] 8, 11, 25 et 31 de la liste figurant en annexe.
18. Les requérants indiqués aux n[os] 10, 21, 22 et 23 de la liste figurant en annexe.
19. Les requérants indiqués au n[o] 3 de la liste figurant en annexe.
20. Les requérants indiqués aux n[os] 2, 12, 13, 14, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.
21. Le requérant indiqué au n[o] 34 de la liste figurant en annexe.
22. Le requérant indiqué au n[o] 6 de la liste figurant en annexe.

deux des requérants visés par la mesure adoptée par la Cour en application de l'article 39, avaient été placés en rétention dans une prison aux confins de l'Albanie en vue de leur refoulement, en expliquant que la police grecque niait à ladite mesure tout caractère contraignant.

22. Par une lettre du 17 juillet 2009, la Cour rappela au gouvernement grec les obligations découlant pour lui de la mesure adoptée en application de l'article 39 du règlement, en l'invitant à communiquer au greffe dans le plus bref délai toute information utile sur le sort des requérants.

23. Par une lettre du 26 août 2009, M[e] Ballerini informa la Cour de ce que M. Nima Rezai[23] se trouvait incarcéré à la prison de Pyrgos, car les autorités grecques, auxquelles il avait montré « la mesure provisoire adoptée par la Cour le 23 juin 2009 », l'accusaient de faux. Selon ses dires, lesdites autorités prétendaient que même les agents du HCR n'avaient pas reconnu l'authenticité du document présenté par l'intéressé.

24. Par une télécopie du 28 septembre 2009, M[e] Ballerini informa la Cour qu'elle avait adressé à l'antenne du Conseil italien pour les réfugiés (« CIR ») dans le port d'Ancône la lettre suivante :

> « Je vous écris au nom et dans l'intérêt de M. Rezai Nima, mineur âgé de seize ans et de nationalité afghane, qui est actuellement retenu dans vos bureaux.
>
> Je vous informe que M. Rezai Nima a introduit par mon intermédiaire une requête contre l'Italie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette requête s'est vu attribuer le n[o] 16643/09.
>
> La Cour, par une décision du 23 juin 2009, a fait droit à ma demande d'application de l'article 39 du règlement de la Cour en vue de l'interdiction du rapatriement, entre autres, de M. Rezai.
>
> Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que ce mineur est en droit de demander, par mon intermédiaire, la protection de l'Italie et l'octroi du statut de réfugié, je vous demande de bien vouloir le relâcher dans les plus brefs délais afin qu'il puisse me contacter et se rendre à mon cabinet [...].
>
> Je vous rappelle, en outre, que M. Rezai Nima, en tant que mineur et demandeur d'asile, ne peut être ni expulsé ni refoulé, ainsi qu'il ressort, au demeurant, de la décision de la Cour [du 23 juin 2009]. »

25. Par une lettre du 5 octobre 2009, la Cour invita M[e] Ballerini à indiquer si M. Nima Rezai se trouvait réellement en Italie alors que, selon les informations précédemment reçues (paragraphe 23 ci-dessus), il était retenu en Grèce.

26. Le 14 octobre 2009, M[e] Ballerini transmit à la Cour par télécopie le message suivant :

> « Je vous informe que nous n'avons plus de nouvelles de M. Rezai Nima depuis qu'il est entré en Italie.
>
> En effet, il aurait dû se présenter au CIE (Centre d'identification et d'expulsion) d'Ancône, mais il n'y est jamais allé. »

---

23. Le requérant indiqué au n[o] 2 de la liste figurant en annexe.

27. Par une lettre du 19 octobre 2009, la Cour demanda au gouvernement italien de préciser si – et dans l'affirmative, quand – M. Nima Rezai était effectivement arrivé en Italie, et si les autorités des frontières avaient procédé à son identification.

28. Par une lettre du 2 novembre 2009, le Gouvernement fit parvenir à la Cour une note du ministère de l'Intérieur faisant savoir qu'entre la date du 1er janvier 2007 et celle du 30 septembre 2009, aucune mention du nom de M. Rezai Nima ne figurait dans les registres de la police des frontières du port d'Ancône.

29. Par une télécopie du 1er décembre 2009, Me Ballerini informa la Cour avoir reçu de M. Ahang la lettre suivante :

> « À l'occasion de mon dernier voyage en Grèce, en août 2009, j'ai rencontré certains des requérants qui se trouvent encore en Grèce ; et je souligne "certains", car les autres ont été renvoyés en Afghanistan ou se sont rendus dans d'autres pays européens.
>
> Je me suis entretenu avec Feroz Ahmadi[24], lequel m'a dit vivre dans un parc d'Athènes après avoir purgé trois mois de prison pour avoir montré à la police grecque les documents relatifs à la requête devant la Cour, car leur authenticité n'est pas reconnue [...].
>
> Malik Merzai[25], par ailleurs, vit dans une forêt près de Patras à la suite de la destruction du camp des demandeurs d'asile [...].
>
> Je continue à recevoir des appels téléphoniques des requérants, qui demandent des informations sur l'état de leur requête devant la Cour et sont très inquiets [...].
>
> Veuillez trouver ci-dessous les numéros de téléphone de Feroz Ahmadi et Malik Merzai, vu qu'ils existent, et qu'il en est de même des autres requérants, contrairement à ce que le Gouvernement [italien] affirme. »

30. Par une télécopie du 9 décembre 2009, Me Ballerini fit parvenir à la Cour une lettre qu'elle aurait reçue le 6 décembre 2009 de M. Malik Merzai et dans laquelle celui-ci affirmait se trouver en Grèce et vivre, comme les autres demandeurs d'asile, dans des conditions extrêmement difficiles.

31. Par une télécopie du 22 décembre 2009, Me Ballerini informa la Cour de la situation de certains des requérants, en faisant état d'un courriel reçu de M. Ahang le 16 décembre 2009, ainsi libellé en substance :

> « 1) Rahim Rhaimi[26] se trouve actuellement à Patras ; il m'a contacté et m'a informé que le délai prévu dans l'ordre d'expulsion a expiré et qu'il risque donc d'être renvoyé en Afghanistan [...] ;
>
> 2) Najib Haidari[27] se trouve actuellement à Patras avec Rhaim et sa situation est similaire à celle de son ami [...] ;
>
> 3) Yasir Zaidi[28] se trouve actuellement en Suède et demande votre aide [...] ;

---

24. Le requérant indiqué au no 34 de la liste figurant en annexe.
25. Le requérant indiqué au no 12 de la liste figurant en annexe.
26. Le requérant indiqué au no 15 de la liste figurant en annexe.
27. Le requérant indiqué au no 33 de la liste figurant en annexe.

4) Rahmat Wahidi[29] se trouve actuellement en Suisse [...] ;

5) Mozamil Azimi[30], après avoir été rapatrié en Afghanistan cet été, a réussi à revenir en Grèce et à se rendre ensuite en Norvège, où il se trouve actuellement [...] ;

6) Abdul Nabi Ahmad[31] se trouve actuellement en Norvège [...] ;

7) Alireza Ekhlasi[32] se trouve actuellement en Autriche [...] ;

8) Reza Karimi[33] se trouve actuellement en Norvège [...] avec Mozamil [...] ;

9) Ahsannullah Amar Khel[34] (dont le nom n'a pas été transcrit correctement, car son vrai nom est Ehsanullah Amarkhail [...]) se trouve actuellement en Norvège, où il a obtenu des papiers car il est mineur ;

10) Alisina Sharifi[35] se trouve actuellement en Norvège [...].

Je vous envoie aussi, en pièce jointe, la photo d'un des requérants, Mohammad Isa Sayeed Hashemi[36], qui a été hospitalisé à la suite d'une agression qu'il a subie de la part de la police grecque. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de sa part et je ne sais pas où il se trouve. »

Dans ce document, les numéros de téléphone de toutes les personnes mentionnées étaient aussi indiqués, à l'exception de celui de M. Reza Karimi, qui aurait appelé M. Ahang depuis une cabine téléphonique.

32. Par une télécopie du 15 juin 2010, M[e] Ballerini envoya à la Cour un document attestant qu'en mai 2010 l'un des requérants, M. « Nagib Haidari », avait déposé une demande de protection internationale à la préfecture de police de Parme (Italie). L'avocate expliquait que l'intéressé était parvenu à s'échapper de Patras, où il se trouvait auparavant, et voyait dans ce document la démonstration du caractère purement spéculatif des doutes émis, par les deux gouvernements défendeurs, quant à l'existence des requérants.

33. Le 22 juin 2010, le gouvernement italien répondit à ce sujet. Après avoir tout d'abord observé que le nom en question (« Nagib Haidari ») ne figurait pas dans la liste des requérants, mais que celle-ci contenait un nom voisin (« Najeeb Heideri »[37]), il poursuivait ainsi :

« [...] le 22 décembre 2009, M[e] Ballerini a affirmé [...] qu'à cette date M. Najib (et non Nagib) Haidari se trouvait à Patras et qu'il n'était jamais entré en Italie. Par la suite, dans sa lettre du 15 juin 2010, M[e] Ballerini affirme que M. Haidari Nagib [...] a introduit, auprès de la préfecture de police de Parme, une demande d'asile politique le 17 mai 2010, soit huit mois après les observations du gouvernement italien [...]

28. Le requérant indiqué au n° 18 de la liste figurant en annexe.
29. Le requérant indiqué au n° 29 de la liste figurant en annexe.
30. Le requérant indiqué au n° 28 de la liste figurant en annexe.
31. Vraisemblablement le requérant indiqué au n° 5 de la liste figurant en annexe.
32. Le requérant indiqué au n° 7 de la liste figurant en annexe.
33. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
34. Le requérant indiqué au n° 11 de la liste figurant en annexe.
35. Le requérant indiqué au n° 1 de la liste figurant en annexe.
36. Le requérant indiqué au n° 17 de la liste figurant en annexe.
37. Le requérant indiqué au n° 33 de la liste figurant en annexe.

affirmant [à juste titre] que M. Heideri Najeeb n' [apparaissait] jamais comme étant entré en Italie ».

34. Par une lettre du 27 août 2010, Me Ballerini expliqua, en premier lieu, que l'incohérence relevée entre les nom et prénom figurant dans son message télécopié du 15 juin 2010 (paragraphe 32 ci-dessus) et ceux indiqués dans le formulaire de requête découlait du fait qu'il avait fallu les transposer phonétiquement en caractères latins depuis la langue persane. En pièces jointes à cette lettre figurait une déclaration signée par le requérant en question, écrite en caractères persans puis traduite en italien, dont le contenu était le suivant :

« Au début mon prénom a été transcrit dans l'alphabet anglais et écrit "Najeeb", en Italie en revanche mon nom a été écrit "Nagib", mais je suis la même personne. La même chose s'est passée avec mon nom de famille, qui au début a été écrit "Heideri", puis en Italie "Haidari" ».

35. Au sujet de la deuxième singularité supposée, Me Ballerini rétorqua qu'il n'y avait aucune contradiction entre le fait que le requérant ne se trouvait pas en Italie en décembre 2009 et le fait que, par la suite, en mai 2010, il avait réussi à s'y rendre et à demander la protection internationale auprès de la préfecture de police de Parme.

La lettre continuait ainsi :

« Je vous adresse ci-dessous une liste des requérants et de leur situation géographique :

1) Sharifi Alisina[38] est en Norvège ;

2) Rezai Nima[39] est en Norvège ;

4) Reza Karimi[40] se trouve en Italie, à Trente ;

7) Ekhlasi Alireza[41] se trouve en Autriche ;

9) Ebrahemi Mohammad Harron[42] est en France ;

12) Merzai Malik[43] est en Italie, à Rome :

13) Mustafa Mustafa Said[44] est en Iran ;

14) Rahimi Alidad[45] est en Norvège ;

15) Rahimi Rahim[46] est en Suede ;

17) Hashemi Mohammad Isa Sayyes[47] se trouve en Norvège ;

---

38. Le requérant indiqué au n° 1 de la liste figurant en annexe.
39. Le requérant indiqué au n° 2 de la liste figurant en annexe.
40. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
41. Le requérant indiqué au n° 7 de la liste figurant en annexe.
42. Le requérant indiqué au n° 9 de la liste figurant en annexe.
43. Le requérant indiqué au n° 12 de la liste figurant en annexe.
44. Le requérant indiqué au n° 13 de la liste figurant en annexe.
45. Le requérant indiqué au n° 14 de la liste figurant en annexe.
46. Le requérant indiqué au n° 15 de la liste figurant en annexe.

18) Zaidi Yasir[48] est en Allemagne ;

24) Kabiri Nawid[49] est en France ;

26) Yashidi Nazar Mohammed[50] est en France ;

28) Azimi Mozamil[51] est en Norvège ;

29) Wahidi Rahmat[52] est en Suisse ;

33) Faroz Ahmadi[53] est encore en Grèce, à Athènes.

Je vous informe aussi que [...] je pourrai vous fournir le numéro de téléphone de Rahimi Alidad, Ekhlasi Alireza, Kabiri Nawid et Azimi Mozamil. »

36. Le 6 septembre 2010, la Cour reçut un message de M. Mozamil Azimi[54], qui demandait des informations sur la requête et priait la Cour de lui envoyer d'urgence certaines pièces du dossier, guère mieux identifiées. Le message avait été envoyé par télécopie depuis le centre d'accueil *Heimly mottakssenter* de Finnsnes (Norvège), dont le logo et l'adresse figuraient en en-tête.

37. Par un message télécopié du 6 octobre 2010, Me Ballerini demanda à la Cour de lui envoyer, dans le plus bref délai, une attestation d'instance d'examen de la requête au nom, entre autres, de M. Mozamil Azimi, expliquant que celui-ci se trouvait dans un centre d'accueil en Norvège et avait besoin d'un tel document pour éviter d'être refoulé.

38. Par un message télécopié daté du 26 octobre 2010 et reçu par le greffe le 27 octobre 2010, Me Ballerini demanda à la Cour de lui envoyer, dans le plus bref délai, une attestation d'instance d'examen de la requête au nom, entre autres, de M. Reza Karimi [55], expliquant que celui-ci se trouvait dans un centre d'accueil en Italie et que, après avoir vainement demandé l'asile politique en Norvège, il avait introduit une deuxième demande à cette fin auprès de la préfecture de police de Bolzano.

39. Par une lettre du 13 avril 2011, Me Ballerini informa la Cour de la situation de certains des requérants :

– M. Reza Karimi se trouvait en Afghanistan. Il y était revenu au terme de l'itinéraire suivant : – après avoir regagné le territoire italien, il avait introduit auprès de la préfecture de police de Bolzano une demande visant à l'obtention du statut de réfugié ; dans un premier temps, il avait été invité à se présenter le 24 août 2010 dans le cadre de l'instruction de son dossier mais, à la suite d'une décision du ministère de l'Intérieur du

47. Le requérant indiqué au no 17 de la liste figurant en annexe.
48. Le requérant indiqué au no 18 de la liste figurant en annexe.
49. Le requérant indiqué au no 24 de la liste figurant en annexe.
50. Le requérant indiqué au no 26 de la liste figurant en annexe.
51. Le requérant indiqué au no 28 de la liste figurant en annexe.
52. Le requérant indiqué au no 29 de la liste figurant en annexe.
53. Le requérant indiqué au no 34 de la liste figurant en annexe.
54. Le requérant indiqué au no 28 de la liste figurant en annexe.
55. Le requérant indiqué au no 4 de la liste figurant en annexe.

28 décembre 2010, il avait été renvoyé en Norvège en vertu des règles de compétence établies par le règlement Dublin II ; arrivé en Norvège, il avait été refoulé sur-le-champ vers l'Afghanistan ;

– M. Ali Reza Ichlasi[56], alias Ekhlasi, se trouvait en Autriche (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués), où il avait contesté en justice le rejet de sa demande d'asile ;

– M. Malik Merzai[57] se trouvait en France (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués), où il avait demandé l'asile ;

– M. Mustafa Said Mustafa[58] avait été rapatrié en Iran (son numéro de téléphone était indiqué) ;

– M. Rahim Rahimi[59] se trouvait en Allemagne (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués) ;

– M. Nawid Kabiri[60] se trouvait en France (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués) ;

– M. Mozamil Azimi[61] se trouvait en Norvège, où il avait demandé l'asile et était pris en charge par le centre d'accueil *Heimly mottakssenter* de Finnsnes ;

– M. Whaidi Rahmat[62] se trouvait en Suisse (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués), où il avait obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, valable un an ;

– M. Najeeb Heideri[63] se trouvait en Italie, auprès d'un centre d'accueil. Il avait introduit une demande d'asile devant la préfecture de police mais, par une décision du 5 novembre 2010, le ministère de l'Intérieur avait ordonné son transfèrement en Hongrie, en application des règles de compétence établies par le règlement Dublin II. M. Heideri avait attaqué cette décision devant le tribunal administratif régional (TAR) de Rome, sans toutefois pouvoir obtenir à titre provisoire un sursis à son exécution ;

– M. Faroz Ahmadi[64] se trouvait encore en Grèce (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués).

40. En revanche, M[e] Ballerini indiqua ne pas être en mesure de localiser M. Alidad Rahimi[65], tout en attirant l'attention de la Cour sur l'existence, dans le réseau social Facebook, d'un profil au nom de Ali Rahimi, dont la photo correspondait à celle du requérant lors de son séjour à Patras.

41. Par une lettre du 6 mai 2011, M[e] Ballerini fit parvenir à la Cour copie de la correspondance entretenue avec un avocat du CIR de Gorizia, et

---

56. Le requérant indiqué au n° 7 de la liste figurant en annexe.
57. Le requérant indiqué au n° 12 de la liste figurant en annexe.
58. Le requérant indiqué au n° 13 de la liste figurant en annexe.
59. Le requérant indiqué au n° 15 de la liste figurant en annexe.
60. Le requérant indiqué au n° 24 de la liste figurant en annexe.
61. Le requérant indiqué au n° 28 de la liste figurant en annexe.
62. Le requérant indiqué au n° 29 de la liste figurant en annexe.
63. Le requérant indiqué au n° 33 de la liste figurant en annexe.
64. Le requérant indiqué au n° 34 de la liste figurant en annexe.
65. Le requérant indiqué au n° 14 de la liste figurant en annexe.

qui contenait des informations sur la situation de M. Reza Karimi[66] en Afghanistan.

42. Par une télécopie du 13 mai 2011, Me Ballerini fit parvenir à la Cour copie de la correspondance entretenue entre M. Yasir Zaidi[67] et Mme Sciurba. Il ressort de cette correspondance que le requérant se trouvait en Allemagne en juin 2009 et en Suède en juillet 2009. Son dernier courriel, dans lequel il demandait des nouvelles de sa requête devant la Cour, datait du 7 mai 2011.

43. Par une lettre du 17 novembre 2011, Me Ballerini fit parvenir à la Cour copie de la correspondance entretenue ultérieurement avec le même avocat du CIR de Gorizia, et qui contenait d'autres informations sur la situation de M. Reza Karimi[68] en Afghanistan.

44. Le 6 janvier 2012, la Cour invita Me Ballerini à lui faire connaître la situation de tous les requérants.

45. Par une lettre du 30 janvier 2012, Me Ballerini apporta les réponses partielles suivantes :

– M. Mozamil Azimi[69] se trouvait en rétention en Norvège, où il était représenté par un autre avocat (les coordonnées de celui-ci étaient indiquées) ;

– M. Ali Reza Ichlasi (alias Ekhlasi)[70] se trouvait en Autriche (son adresse était indiquée), où il avait contesté en justice le rejet de sa demande d'asile ;

– M. Nawid Kabiri[71], se trouvait en France (son adresse et son numéro de téléphone portable étaient indiqués) ;

– M. Rahmat Whaidi[72] vivait en Suisse (son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués), où il avait obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, valable un an ;

– M. Malik Merzai[73] se trouvait en France (son adresse et son numéro de téléphone figuraient dans la lettre) et attendait la décision des autorités sur sa demande de protection internationale ;

– M. Najeeb Heideri[74] se trouvait en Italie, dans un centre d'accueil, en attendant la décision du TAR ;

– M. Reza Karimi[75] avait été rapatrié en Afghanistan ;

– M. Alidad Rhaimi[76] se trouvait encore en Norvège (son numéro de téléphone était indiqué) ;

– M. Yasir Zaidi[77] se trouvait encore en Grèce (son numéro de téléphone était indiqué).

---

66. Le requérant indiqué au no 4 de la liste figurant en annexe.
67. Le requérant indiqué au no 18 de la liste figurant en annexe.
68. Le requérant indiqué au no 4 de la liste figurant en annexe.
69. Le requérant indiqué au no 28 de la liste figurant en annexe.
70. Le requérant indiqué au no 7 de la liste figurant en annexe.
71. Le requérant indiqué au no 24 de la liste figurant en annexe.
72. Le requérant indiqué au no 29 de la liste figurant en annexe.
73. Le requérant indiqué au no 12 de la liste figurant en annexe.
74. Le requérant indiqué au no 33 de la liste figurant en annexe.
75. Le requérant indiqué au no 4 de la liste figurant en annexe.
76. Le requérant indiqué au no 14 de la liste figurant en annexe.
77. Le requérant indiqué au no 18 de la liste figurant en annexe.

46. Par une lettre du 23 mai 2012, Me Ballerini fit parvenir à la Cour des articles de presse relatant des accrochages s'étant produits près de Patras (Grèce) entre la police et des militants d'extrême droite opposés à la présence des demandeurs d'asile. Elle affirmait :

> « [La] situation ne cesse de s'aggraver et rend manifestement impossible de localiser de nouveau les requérants. »

47. Le 3 avril 2013, Me Ballerini informa la Cour, pièces à l'appui, que M. Najeeb Heideri (alias Najib Haidari)[78] avait obtenu le statut de réfugié en Italie. Dans le cadre de cette procédure le requérant avait déclaré notamment avoir essayé à deux reprises de se rendre clandestinement en Italie depuis la Grèce et avoir fait l'objet dans le port d'Ancône d'un refoulement informel, sans identification préalable.

48. Le 10 septembre 2013, le gouvernement italien a fait parvenir à la Cour tous les documents concernant la procédure d'asile de M. Najeeb Heideri (alias Najib Haidari), en soulignant dans ses commentaires que ce requérant n'avait jamais été inscrit dans la base de données « Eurodac » comme étant demandeur d'asile en Grèce.

II. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT EUROPÉEN PERTINENTS

49. Renvoyant à l'exposé exhaustif du droit international et européen pertinents figurant dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce* [GC], n° 30696/09, §§ 54-87, CEDH 2011, la Cour estime opportun de citer certains textes et dispositions.

A. La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés

50. L'Italie et la Grèce ont ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (« la Convention de Genève »), qui définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes.

51. L'article 33 § 1 de la Convention de Genève se lit comme suit :

> « 1. Aucun État contractant n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

52. Dans sa note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), le HCR, qui a pour mandat de veiller à la manière

---

78. Le requérant indiqué au n° 33 de la liste figurant en annexe.

dont les États parties appliquent la Convention de Genève, a indiqué que ce principe, dit du « non-refoulement », était :

> « un principe de protection cardinal et ne tolérant aucune réserve. À bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les États. En outre, le droit international des droits de l'homme a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'obligation de ne pas refouler est également reconnue comme s'appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute évidence les demandeurs d'asile dont le statut n'a pas encore été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable à un État qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d'asile ou un réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, et où il risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières, l'interception et le refoulement indirect, qu'il s'agisse d'un individu en quête d'asile ou d'un afflux massif. »

B. La recommandation R (84) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes qui ne sont pas formellement reconnues comme réfugiés

53. Adoptée par le Comité des Ministres le 25 janvier 1984, lors de la 366e réunion des Délégués des Ministres, la Recommandation no R (84) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes remplissant les conditions de la Convention de Genève qui ne sont pas formellement reconnues comme réfugiés est ainsi libellée :

> « Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
>
> Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
>
> Vu la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, et en particulier l'article 33 de cette convention ;
>
> Considérant que dans les États membres du Conseil de l'Europe se trouvent des personnes qui satisfont aux critères de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 mais qui, parce qu'elles n'ont pas demandé le statut de réfugié ou pour d'autres raisons, ne sont pas formellement reconnues comme réfugiés ;
>
> Rappelant l'attitude libérale et humanitaire des États membres du Conseil de l'Europe à l'égard des personnes demandant l'asile et, en particulier, leur engagement en faveur du principe de non-refoulement comme il ressort de la Résolution (67) 14 sur l'asile en faveur des personnes menacées de persécution et de la Déclaration relative à l'asile territorial de 1977 ;
>
> Considérant que le principe de non-refoulement est reconnu comme un principe général applicable à toute personne ;

Ayant à l'esprit la Convention européenne des Droits de l'Homme et en particulier son article 3 ;

Considérant la Recommandation 773 (1976) de l'Assemblée Consultative relative à la situation des réfugiés de facto,

Recommande aux gouvernements des États membres d'assurer, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention de Genève, que le principe selon lequel aucune personne ne devrait faire l'objet d'un refus d'admission à la frontière, d'un refoulement, d'une expulsion ou de toute autre mesure qui aurait pour effet de l'obliger à retourner ou à demeurer dans un territoire où elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, soit appliqué indépendamment du fait que cette personne ait été ou non reconnue comme réfugié selon la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole du 31 janvier 1967. »

C. Le droit de l'Union européenne

1. Les règlements « Dublin » et « Eurodac »

54. Le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (dit règlement « Dublin II » – ou simplement « règlement Dublin ») s'applique aux États membres de l'Union européenne ainsi qu'à la Norvège, à l'Islande et à la Suisse.

55. Ce règlement remplace les dispositions de la Convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (système « Dublin I »), qui avait été signée le 15 juin 1990.

Il est complété par un règlement d'application (n° 1560/2003, du 2 septembre 2003).

56. Ainsi qu'il ressort du deuxième considérant de l'exposé des motifs figurant en tête de celui-ci, le règlement « Dublin II » repose sur la présomption que les États membres respectent le principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et sont considérés comme des pays sûrs.

57. En vertu du règlement, les États membres sont tenus de déterminer, sur la base de critères objectifs et hiérarchisés (articles 5 à 14), l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée sur leur territoire. Notamment, si le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre reste responsable de l'examen de la demande d'asile dans les douze mois suivant le franchissement de sa frontière (article 10 § 1). Ce système vise à éviter le phénomène de demandes multiples, et en même temps à garantir que le cas de chaque demandeur d'asile sera traité par un seul État membre.

58. Si l'application des critères mis en place par le règlement désigne un autre État membre comme responsable, ce dernier est sollicité pour prendre en charge le demandeur d'asile et, partant, pour examiner sa demande.

59. Dans l'hypothèse où l'État requis reconnaît sa responsabilité (ou ne répond pas dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande), le premier État membre est tenu de notifier au demandeur une décision motivée l'informant de son obligation de le transférer. Ce transfert doit avoir lieu au plus tard dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. Si le transfert n'est pas exécuté dans les délais, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite.

60. Chaque État membre reste libre d'examiner, par dérogation à la règle générale, une demande d'asile dont l'examen ne lui échoit pas en vertu des critères fixés dans le règlement (article 3 § 2). Il s'agit de la clause dite de « souveraineté ». Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité.

61. En outre, tout État membre peut, même si l'application des critères définis par le règlement ne lui en confère pas la responsabilité, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (article 15 § 1). Il s'agit de la clause dite « humanitaire ». Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.

62. Ce règlement est complété par le règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Ce système impose aux États d'enregistrer les empreintes digitales des demandeurs d'asile. Les données sont transmises à l'unité centrale d'Eurodac, gérée par la Commission européenne, qui les enregistre dans la base de données centrale et les compare avec les données qui y sont déjà stockées.

63. Le règlement Dublin II a été refondu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit règlement « Dublin III »). Entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 180/31 du 29 juin 2013), le règlement Dublin III est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur (soit le 1er janvier 2014), ainsi qu'à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date de leur demande.

64. Cette réforme du système de Dublin vise, notamment, à accroître la protection des demandeurs d'asile dans le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de leur demande. Dans ce but, le nouveau règlement prévoit que :

– le demandeur d'asile a le droit d'être informé, entre autres :

- des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent, ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ;
- des critères de détermination de l'État membre responsable, de leur hiérarchie et de leur durée ;
- de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;

– la Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations susmentionnées ;

– l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable pour examiner la demande mène, au moyen de personnel qualifié, un entretien individuel et confidentiel avec le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou avec l'aide d'un interprète ;

– l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le règlement. Les États membres veillent, en particulier, à ce que tout mineur non accompagné soit représenté ou assisté dans toutes les procédures prévues par le règlement.

65. Les droits et garanties prévus par le nouveau règlement s'appliquent dès qu'une demande de protection internationale a été introduite, c'est - à - dire à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (articles 2 c), 4 et 20 § 2).

66. Le règlement Eurodac a été également refondu par le règlement nº 603/2013 du 26 juin 2013 (dit « Eurodac II ») (JO L 180 du 29 juin 2013).

2. Les directives « Accueil » et « Procédure »

67. La directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (dite « directive Accueil »), entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel (JO L 31 du 6 février 2003), prévoit que les États doivent garantir aux demandeurs d'asile :

– certaines conditions d'accueil matérielles, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture et l'habillement, qui doivent être fournis en nature ou sous forme d'allocations financières. Les allocations doivent être suffisantes pour empêcher que le demandeur ne tombe dans une situation d'indigence ;

– des dispositions appropriées afin de préserver l'unité familiale ;

– les soins médicaux et psychologiques ;

– l'accès des mineurs au système éducatif et aux cours de langues lorsque cela est nécessaire pour leur assurer une scolarité normale.

68. Dans sa rédaction initiale, l'article 3 (« Champ d'application ») de ladite directive se lisait comme suit :

> « 1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national. »

69. La directive Accueil a fait l'objet d'une refonte par la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 (JO L 180/96 du 29 juin 2013), dans le but de garantir un régime européen commun concernant les conditions matérielles d'accueil et les droits fondamentaux des demandeurs d'asile, et de faire en sorte que la mise en rétention des demandeurs d'asile ne soit envisagée que comme mesure de dernier ressort.

70. Dans sa nouvelle version, l'article 3 (« Champ d'application ») de la directive Accueil est ainsi libellé :

> « La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national. »

71. La directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite « directive Procédure »), entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel (JO L 326/13 du 13 décembre 2005), garantit, entre autres, les droits suivants :

– les demandeurs d'asile doivent être informés de la procédure à suivre, de leurs droits et obligations, et du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination des personnes à protéger ;

– les demandeurs d'asile doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes ;

– les demandeurs d'asile doivent bénéficier de la possibilité de communiquer avec le HCR. Plus généralement, les États membres doivent permettre au HCR d'accéder aux demandeurs d'asile, y compris ceux placés dans des lieux de rétention, ainsi qu'aux informations concernant les demandes et procédures d'asile, et lui permettre de donner son avis à toute autorité compétente ;

– les demandeurs d'asile doivent avoir la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique.

72. La directive Procédure à fait l'objet d'une refonte par la directive n° 2013/32 du 29 juin 2013 (JO L 180/60 du 29 juin 2013), dans le but

d'augmenter l'équité, la rapidité et la qualité des décisions en matière d'asile en mettant au point des normes concernant les procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans l'Union.

Les principes de la directive Procédure refondue – tels que résumés dans l'exposé des motifs – sont notamment les suivants :

– chaque demandeur doit avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir ses motifs à tous les stades de la procédure ;

– chaque demandeur doit, par ailleurs, avoir la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs de protection internationale des conseils ou des orientations ;

– afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen des demandes d'asile, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, reçoivent des informations pertinentes et une formation adéquate, de sorte qu'ils soient en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale.

73. Des garanties accrues sont prévues pour les mineurs non accompagnés. Notamment, certaines limites sont envisagées en ce qui concerne le traitement de leurs demandes d'asile dans le cadre de procédures d'examen accélérées ou menées à la frontière.

3. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile

74. Le règlement n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 (JO L 132/27 du 29 mai 2010) a institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile (« le Bureau d'appui »), afin de contribuer à améliorer la mise en œuvre du régime d'asile commun, de renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres et d'apporter un appui opérationnel aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières ou de coordonner la fourniture de cet appui.

75. Le Bureau d'appui coordonne, notamment, les actions d'appui aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières, par exemple en raison de l'arrivée soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptibles de nécessiter une

protection internationale ou à cause de la situation géographique ou démographique de l'État membre. Dans ce cadre, le Bureau assure le déploiement sur le territoire de l'État concerné, pour une durée limitée, d'une ou plusieurs équipes d'appui asile chargées d'apporter une assistance technique, en particulier en ce qui concerne les services d'interprétation, les informations sur les pays d'origine et la maîtrise du traitement et de la gestion des dossiers d'asile.

76. Le 1er février 2011, le Bureau d'appui est devenu opérationnel comme agence de l'Union européenne.

4. Le cadre juridique de Schengen

77. L'Accord de Schengen signé le 14 juin 1985 entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas vise à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes aux États signataires et à instaurer un régime de libre circulation des personnes, aussi bien pour leurs propres ressortissants que pour ceux des autres États membres ou de pays tiers.

L'accord est complété par une convention, qui définit les conditions d'application et les garanties de mise en œuvre de cette libre circulation. Signée à Schengen le 19 juin 1990 par les cinq mêmes États membres, elle n'est entrée en vigueur qu'en 1995.

78. L'Italie et la Grèce ont signé ces accords le 27 novembre 1990 et le 6 novembre 1992, respectivement.

79. L'Accord et la Convention de Schengen, ainsi que les accords connexes, forment ce qu'il est convenu d'appeler « l'acquis de Schengen ». Depuis 1999, l'acquis de Schengen est intégré au cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne en vertu d'un protocole annexé aux traités.

80. Le 15 mars 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 562/2006 (JO L 105 du 13 avril 2006), établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit « code frontières Schengen »). Ce règlement opère une réforme de l'acquis existant en matière de contrôle frontalier. Il vise à consolider et à développer le volet législatif de la politique de gestion intégrée des frontières, en précisant les règles relatives au franchissement des frontières extérieures – sachant que les contrôles frontaliers entre États membres sont, en principe, supprimés.

81. Le vingtième considérant du code des frontières Schengen se lit ainsi :

> « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement. »

82. L'article 3 du code des frontières Schengen est ainsi libellé :

« Le présent règlement s'applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d'un État membre, sans préjudice :

[...]

b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. »

D. L'accord bilatéral de réadmission de 1999

83. Le 30 mars (ou le 30 avril, selon le gouvernement italien) 1999, l'Italie et la Grèce ont signé un accord bilatéral concernant la réadmission des personnes en situation irrégulière (« l'accord bilatéral de 1999 »). Le texte de cet accord, qui n'a pas été versé au dossier par les gouvernements défendeurs, a été publié dans le Journal officiel de la République hellénique du 7 novembre 2000 ; il n'a pas fait l'objet d'une publication officielle en Italie.

84. L'article 5 de cet accord prévoit que chacune des Parties contractantes réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre et sans aucune formalité, tout ressortissant d'un pays tiers qui est entré sur le territoire de la seconde après avoir, dans les douze mois précédant la demande, transité ou séjourné sur le territoire de la première. La demande de réadmission doit être introduite dans le délai de trois mois à compter de la constatation de la présence de l'étranger dans l'État demandeur.

85. L'article 6 exclut du champ d'application de cette obligation de réadmission :

a) les ressortissants des États ayant une frontière en commun avec l'État demandeur ;

b) les individus bénéficiant d'un titre de séjour dans une des Parties contractantes;

c) les individus dont le séjour sur le territoire de l'État demandeur s'est prolongé plus de six mois après la transmission de la demande de réadmission ;

d) les réfugiés reconnus comme tels par l'État demandeur en application de la Convention de Genève de 1951, et les apatrides tels que définis par la Convention de New York de 1954 ;

e) les individus relevant du champ d'application de la Convention de Dublin ;

f) les individus qui ont déjà fait l'objet d'un éloignement depuis l'État demandeur vers leur pays d'origine ou un État tiers ;

g) les individus possédant un titre de séjour délivré par un des États parties à l'Accord de Schengen ;

h) les individus dont le séjour sur le territoire de l'État demandeur a pris fin plus d'un an avant la demande de réadmission.

86. L'article 7 souligne les efforts que les Parties contractantes doivent déployer pour que la reconduite des personnes visées par une demande de réadmission soit assurée de manière prioritaire.

87. Un protocole sur l'exécution de l'accord est annexé à celui-ci. L'article 8 de l'accord renvoie notamment audit protocole pour l'exposé détaillé des conditions d'introduction des demandes de réadmission, ainsi que pour la question des frais de transfert de la personne visée par une telle demande. L'article 22 de l'accord renvoie également à ce protocole pour la liste des autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission.

88. Ainsi, selon le protocole sur l'exécution, la demande de réadmission doit mentionner, notamment, les données permettant d'identifier la personne visée, sa nationalité, et être accompagnée de deux photos. Cette demande, rédigée sur un formulaire comportant l'indication des autorités demanderesses et des autorités requises, doit être transmise à ces dernières par télécopie ; elles doivent répondre dans le plus bref délai et au plus tard 48 heures après la réception de la demande.

89. Enfin, l'article 23 de l'accord contient une clause de sauvegarde précisant que celui-ci ne fait pas obstacle à l'application de la Convention de Genève de 1951 ou des autres accords et conventions par lesquels seraient liées les Parties en matière de protection des droits de l'homme.

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES GRECS PERTINENTS

90. Le droit et la pratique grecs pertinents et applicables *ratione temporis* sont résumés dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 88-127.

91. Il ressort du plan d'action soumis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'exécution de l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, en vue de la réunion DH n° 1120 (13 - 14 septembre 2011), que la procédure d'asile en Grèce a été réformée, d'abord, par le décret présidentiel n° 114/2010 (JO A 195/22 novembre 2010) et, ensuite, par les articles 1 à 15 de la loi n° 3907/2011 (JO A 26 janvier 2011).

92. Cette réforme vise, notamment, à constituer un service de premier accueil, chargé de l'organisation et de la gestion de centres de premier accueil établis localement ainsi que dans des unités extraordinaires ou mobiles. Ces centres assurent, notamment, l'assistance d'interprètes dans les langues des pays d'origine des immigrants (art. 9 § 4). Dans ces centres, les nouveaux venus sont informés de leurs droits et obligations ; les demandeurs d'asile et ceux qui appartiennent à des catégories vulnérables (mineurs, femmes enceintes ou en couches, personnes âgées, familles monoparentales) sont séparés des autres personnes.

93. En vue de la réunion DH n° 1144 (4-6 juin 2012), le gouvernement grec a informé le Comité des Ministres des développements intervenus dans

la mise en œuvre de la réforme de la procédure d'asile, en soulignant notamment la réalisation, en coopération avec le HCR, d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans quatorze langues.

94. Pour de plus amples informations sur la législation et la pratique pertinentes, voir aussi les arrêts *Bygylashvili c. Grèce* (no 58164/10, 25 septembre 2012), *Barjamaj c. Grèce* (no 36657/11, 2 mai 2013), *Horshill c. Grèce* (no 70427/11, 1er août 2013), *Khuroshvili c. Grèce* (no 58165/10, 12 décembre 2013), et *B.M. c. Grèce* (no 53608/11, 19 décembre 2013).

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ITALIENS PERTINENTS

95. Le droit et la pratique italiens pertinents et applicables *ratione temporis* sont résumés dans la décision *Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie*, no 27725/10, §§ 33-41, 2 avril 2013.

96. Le Conseil italien pour les réfugiés (CIR) est une organisation non gouvernementale italienne qui offre assistance aux personnes contraintes de fuir leur pays. À l'époque des faits de la cause, il était chargé du service d'accueil, d'assistance et d'information en matière d'asile et d'autres formes de protection internationale à l'égard des étrangers débarqués, notamment, dans les ports d'Ancône, Bari et Venise, sur la base de conventions avec les préfectures de ces villes.

V. DOCUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE AINSI QUE LA PROCÉDURE D'ASILE EN GRÈCE

97. Une liste des documents et des rapports internationaux concernant, notamment, les conditions des demandeurs d'asile ainsi que la procédure d'asile en Grèce figurent dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité (§§ 159 et suivants).

98. Dans les décisions adoptées dans le cadre de l'exécution de l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité (CM/Del/Dec(2011)1120/2, du 14 septembre 2011 ; CM/Del/Dec(2012)1144/5, du 6 juin 2012 ; CM/Del/Dec(2013)1164/5, du 5 mars 2013), le Comité des ministres a pris note avec intérêt des mesures présentées par les autorités grecques, et notamment de l'entrée en vigueur de la loi no 3907/2011 « sur l'établissement d'un service de l'asile et d'un service de premier accueil », destinée à mettre les conditions de détention et de vie des demandeurs d'asile comme la procédure d'asile en conformité avec les conclusions de la Cour dans ledit arrêt.

Toutefois, dans la décision no 5 du 6 juin 2012, précitée, le Comité des ministres a invité les autorités grecques à intensifier leurs efforts pour restaurer un plein accès à la procédure d'octroi d'asile.

Dans la décision n° 5 du 7 mars 2013, précitée, le Comité des ministres a « invité instamment les autorités grecques à intensifier leurs efforts en vue d'accélérer les réformes retardées (en particulier le fonctionnement du nouveau Service de l'asile) et de résoudre les problèmes pratiques concernant l'accès à la procédure d'asile [...] et l'introduction de demandes d'asile en détention ».

99. Le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Nils Muižnieks, publié le 16 avril 2013 à la suite de sa visite en Grèce du 28 janvier au 1er février 2013, se lit comme suit en ce qui concerne les migrants mineurs et non accompagnés (traduction par le greffe) :

> « 146. [...] Le Commissaire est particulièrement inquiet au sujet de la situation des migrants mineurs non accompagnés. Il a rencontré un groupe de jeunes migrants afghans dans le parc « Pediontou Areos » d'Athènes où ils s'abritent dans des conditions difficiles en l'absence de toute autre solution d'hébergement.
>
> 147. Le Commissaire s'inquiète de la persistance de la plupart des problèmes déjà signalés en 2009 et 2010 au sujet des migrants mineurs. Il n'y a pas de procédures adéquates pour identifier les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents ni de dispositifs de protection adéquats, y compris la garde du mineur. Ces lacunes rendent les migrants mineurs très exposés à la traite, à la contrebande et à la violence raciste. »

100. En ce qui concerne, de manière plus générale, le sujet du droit et de la pratique grecs en matière d'asile et de migrations, le rapport susmentionné du Commissaire aux droits de l'homme se conclut comme suit (traduction par le greffe) :

> « 150. Le Commissaire se félicite des mesures adoptées par les autorités grecques depuis 2011 [voir les paragraphes 91-92 ci-dessus] afin de mettre en place une procédure d'asile effective en Grèce. Il recommande vivement aux autorités de veiller à ce que les nouveaux services d'asile deviennent opérationnels sans nouveaux délais et d'améliorer de manière substantielle la capacité d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, il faut mettre fin à la pratique administrative suivie par la direction de la police d'Athènes concernant l'introduction des demandes d'asile, car cette pratique est dégradante pour les demandeurs d'asile. En attendant, les États de l'Union européenne doivent se prévaloir de la "clause de souveraineté" prévue par l'article 3 § 2 du règlement Dublin et ne doivent pas renvoyer les demandeurs d'asile en Grèce. »

VI. DOCUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE ET LA PRATIQUE DES AUTORITÉS FRONTALIÈRES ITALIENNES DANS LES PORTS DE LA MER ADRIATIQUE

101. Plusieurs rapports d'organisations nationales et internationales ainsi que d'organisations non gouvernementales relatent des épisodes de refoulement indiscriminé vers la Grèce de la part des autorités frontalières italiennes dans les ports de la mer Adriatique, parmi lesquels les ports de

Bari, Ancône et Venise. Il ressort de ces rapports que ce n'est qu'au bon vouloir de la police des frontières que les personnes interceptées et dépourvues de papiers seraient mises en contact avec un interprète et des agents à même de leur fournir les informations minimales concernant le droit d'asile et la procédure pertinente ; très souvent, elles ne rencontreraient que des agents de police et seraient confiées immédiatement aux capitaines de navires de commerce ou de tourisme en vue d'être reconduites en Grèce. Des défaillances dans l'identification et l'assistance des mineurs sont également signalées.

102. La liste des principaux rapports figure ci-après :

– CIR, Rapporto attività 2007, mai 2008 ;

– Progetto Melting Pot Europa, Diritti respinti. Gli atti dell'assemblea cittadina sul porto di Venezia, 11 décembre 2008 ;

– Integration Catholic Migration Commission, May Day! Strengthening responses of assistance and protection to boat people and other migrants arriving in Southern Europe, septembre 2011 ;

– Pro Asyl – Greek Council for Refugees, Human Cargo. Arbitrary readmissions from the Italian sea ports to Greece, juillet 2012 ;

– HCR, Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, juillet 2012 ;

– Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012, 18 septembre 2012 ;

– European Network for Technical Cooperation on the Application of Dublin II Regulation, *Dublin II Regulation National Report. Italy*, 19 décembre 2012 ;

– Human Rights Watch, Turned Away. Summary Returns of Unaccompanied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece, janvier 2013 ;

– Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Report by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau. Mission to Italy (29 September – 8 October 2012), 30 avril 2013.

103. Le rapport du rapporteur spécial du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe se lit ainsi (traduction par le greffe) :

> « Le Commissaire prend note du grand arrêt *Hirsi Jamaa* [*et autres c. Italie* [GC], n° 27765/09, CEDH 2012] concernant le renvoi en Libye de migrants interceptés, et se félicite des déclarations des plus hauts représentants politiques selon lesquelles, eu égard à cet arrêt, l'Italie ne poursuivra pas cette politique. Il estime que la renégociation de l'accord bilatéral avec la Libye doit inclure des garanties du respect des droits de l'homme afin d'empêcher que des violations similaires [à celles constatées dans l'affaire *Hirsi Jamaa*, précitée] puissent se produire en cas d'expulsion, d'interception ou de renvoi. Il exprime son inquiétude à propos des rapports selon lesquels des problèmes similaires sont entraînés par l'application d'autres accords bilatéraux, comme l'accord de réadmission avec l'Égypte et la Tunisie, et des renvois automatiques en Grèce. Le Commissaire recommande vivement aux autorités italiennes de veiller à ce que tous les migrants, y compris ceux

qui sont interceptés, aient pleinement accès à la procédure d'asile et, dans ce but, de prévoir la formation continue des agents impliqués, comme les agents de la police des frontières. »

104. Le rapport du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations unies se lit ainsi (traduction par le greffe) :

« [...] on constate une augmentation de l'arrivée [en Italie] de migrants irréguliers depuis la Grèce. À cet égard, il y a lieu de mentionner l'accord de réadmission Grèce - Italie de 1999, aux termes duquel les deux Parties acceptent le renvoi des migrants sans papiers qui sont entrés irrégulièrement dans l'un de ces deux pays en provenance de l'autre. En fait, le nombre des renvois en Grèce sur la base de cette procédure n'apparaît pas très élevé.

Toutefois, le Rapporteur spécial s'inquiète beaucoup d'une autre pratique, à savoir le renvoi non enregistré d'immigrants irréguliers interceptés comme passagers clandestins des ferry-boats arrivés dans les ports italiens de la mer Adriatique. Ces ferry-boats, souvent en provenance de Patras et Igoumenitsa en Grèce, arrivent dans les ports italiens d'Ancône, Bari, Brindisi et Venise. Selon les témoignages reçus par le Rapporteur spécial, les immigrants interceptés dans les ferry-boats sont remis aux mains du capitaine du navire et ne sont même pas autorisés à débarquer [...]. Ils sont renvoyés en Grèce par le même navire [...].

Le Rapporteur spécial note que ces refoulements semblent avoir lieu sans garanties procédurales propres à permettre de vérifier de manière adéquate les éventuels besoins de protection, notamment les demandes d'asile, bien que la loi italienne reconnaisse le droit de demander l'asile ainsi que de recevoir les informations et l'assistance nécessaires à cet égard [...]. En outre, bien que les autorités desdits ports aient signé des accords avec des ONG pour assister les immigrants, ces mêmes ONG allèguent avoir un accès réduit et limité aux personnes concernées. En particulier, il a été dit au Rapporteur que la police des frontières n'informe pas régulièrement ces ONG de l'interception des personnes arrivées irrégulièrement et certaines de ces ONG ont signalé qu'elles n'ont pas accès à la "zone stérile", c'est-à-dire à la zone du port où ces personnes sont gardées avant d'être refoulées. L'accès aux procédures d'asile semble dépendre de la décision de la police des frontières dans les ports, dont les agents ont souvent une connaissance limitée du droit international concernant la protection des demandeurs d'asile [...].

Une autre grave préoccupation tient au fait que, dans le cadre de ces refoulements, des mineurs non accompagnés ont été renvoyés en Grèce. Le renvoi de mineurs non accompagnés constitue une violation directe du droit international et italien [...].

Le Rapporteur spécial a appris par les autorités italiennes que ces renvois sont considérés comme justifiés sur la base de l'accord de réadmission de 1999 entre l'Italie et la Grèce. L'application de cet accord de réadmission dans ce contexte apparaît cependant discutable [...]. [Il] apparaît que ces personnes sont renvoyées sans aucune procédure de réadmission ou de demande d'autorisation vers la Grèce, ce qui doit être considéré comme [en contradiction avec les stipulations] dudit accord de réadmission. On cite aussi les règles de Schengen comme base légale fondamentale de ces renvois, en affirmant qu'ils sont bien justifiés dans l'espace Schengen. Pourtant le Rapporteur spécial note que le code des frontières de Schengen prévoit clairement qu'il sera appliqué dans le respect des droits fondamentaux et conformément aux obligations internationales des États en matière de protection internationale et de non - refoulement [...].

Eu égard à l'arrêt *M.S.S.*, [précité], l'Italie devrait prohiber formellement la pratique des refoulements automatiques et informels vers la Grèce. En outre, des procédures officielles de contrôle et de triage devraient être mises en place, au cours desquelles tout immigrant intercepté par les autorités portuaires devrait avoir la possibilité de faire valoir ses besoins de protection et de demander l'asile. Toutes les autorités portuaires devraient recevoir officiellement une formation en droit international des droits de l'homme, y compris le droit de demander l'asile et les droits des mineurs ; de même, elles devraient être sensibilisées au fait que les avocats ainsi que les représentants d'ONG et d'organisations internationales doivent avoir pleinement et librement accès au port et à toute autre zone ou pourraient se trouver des immigrants. »

VII. DOCUMENTS INTERNATIONAUX DÉCRIVANT LA SITUATION EN AFGHANISTAN

105. Depuis 2007, le HCR publie des « Lignes directrices sur l'appréciation des besoins de protection internationale des demandeurs d'asile en provenance d'Afghanistan », qui sont mises à jour périodiquement. Les éléments pertinents de la version de juillet 2009 (dont un aperçu plus détaillé figure dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 197-202) peuvent se résumer comme suit.

106. Sur la base des informations recueillies entre novembre 2007 et mars 2009, l'Afghanistan est décrit comme le théâtre d'un conflit armé en cours d'intensification, qui oppose le gouvernement et ses alliés internationaux à plusieurs groupes d'insurgés, dont les talibans, le Hezb-e Islami et Al-Qaïda, et dans le cadre duquel une nébuleuse complexe de groupes armés légaux et illégaux et de groupements criminels organisés joue également un rôle important.

107. Dans ce contexte, l'évaluation du besoin de protection internationale des demandeurs d'asile provenant d'Afghanistan doit avoir lieu, selon le HCR, sur une base individuelle, en considérant de manière favorable ceux qui appartiennent à certaines catégories ou proviennent de certaines zones du pays.

108. Le HCR relève, notamment, les éléments suivants :

a) les personnes appartenant à l'ethnie hazâra continuent de faire l'objet des discriminations sociales dont elles sont traditionnellement victimes de la part des personnes appartenant à l'ethnie pachtoune, et peuvent être menacées par la croissance du pouvoir des « seigneurs de la guerre », même si ces risques n'ont pas la même envergure dans tout le pays ;

b) le conflit armé s'est exacerbé dans certaines provinces situées dans le centre du pays, comme celle de Ghazni, où des exécutions sommaires et des meurtres de civils sont signalés ; les ONG font état de sérieuses difficultés d'accès à cette province ;

c) les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents constituent l'une des catégories les plus vulnérables en Afghanistan ; le nombre de mineurs qui font l'objet de meurtres, d'exploitation, ou de violences en tout

genre ne cesse d'augmenter, ainsi que leur recrutement forcé dans les milices des divers groupes combattants.

109. La possibilité de réinstallation interne est considérée comme exceptionnelle.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Sur la recevabilité *ratione personae* et le caractère abusif de la requête

1. Thèse des parties

110. Le gouvernement italien souligne que, exception faite de M. Reza Karimi, aucun des requérants ne figure dans les documents ou bases de données officiels des autorités nationales. Les personnes ayant signé les procurations pour introduire la requête devant la Cour auraient, vraisemblablement, donné de fausses identités à leurs avocats.

111. En ce qui concerne M. Reza Karimi, en s'appuyant sur une note de la police des frontières, le gouvernement italien indique qu'une personne avec les même nom et prénom a été effectivement identifiée le 14 janvier 2009 au port d'Ancône, mais il souligne que l'année de naissance déclarée par celle-ci aux autorités (1973) ne correspond pas à l'année de naissance mentionnée sur le formulaire de requête (1974).

112. Dès lors, s'appuyant sur l'arrêt *Hussun et autres c. Italie* (radiation), n°s 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05, 19 janvier 2010, le gouvernement italien invite la Cour à déclarer la requête irrecevable comme étant abusive ou incompatible *ratione personae* avec la Convention.

113. Le gouvernement grec, de son côté, expose que malgré les investigations approfondies auxquelles il a été procédé, il apparaît qu'à l'exception de dix d'entre eux (mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus), les requérants sont inconnus des autorités.

114. Il explique que l'impossibilité de retrouver une trace de la plupart des requérants en tant que personnes ayant traversé le pays n'est pas liée à une faiblesse du système Eurodac (paragraphe 62 ci-dessus) ou à sa mauvaise mise en œuvre en Grèce, mais est imputable exclusivement au fait que les immigrants irréguliers, généralement sans papiers, donnent très souvent aux autorités des identités fausses ou incomplètes ; en outre, il arrive aussi que plusieurs immigrants déclarent aux autorités le même nom.

115. En conséquence, le gouvernement grec invite la Cour à déclarer la requête irrecevable comme étant incompatible *ratione personae* avec la Convention à l'égard des requérants qui n'ont pas été identifiés[79].

116. La représentante des requérants estime que l'existence de ces derniers ne saurait être mise en discussion, sauf à vouloir douter de l'authenticité des procurations, ce qui reviendrait à accuser trois avocats de faux. Au contraire, continue Me Ballerini,

> « les requérants ont raconté leur histoire personnelle, ont accepté d'être interviewés et photographiés, ont montré les quelques papiers qu'ils possédaient et ont signé les procurations en présence de leur défenseur grec et d'un interprète tous deux dignes de confiance, en déclinant leur identité. Il s'agit de faits incontestables, pouvant être prouvés à travers des documents inattaquables et que les témoignages des agents humanitaires présents à Patras [...] ainsi que de leur avocate grecque, Me Masouridou, pourraient ultérieurement confirmer. »

117. En tout état de cause, la difficulté d'obtenir des informations plus précises et détaillées à propos des requérants procéderait de l'absence de coopération des gouvernements défendeurs avec la Cour, au mépris de l'article 38, paragraphe 1 a) de la Convention, ainsi que de la pratique des pays défendeurs en matière de gestion de flux migratoires – pratique dont ferait partie, pour ce qui est de l'Italie, le refoulement expéditif vers la Grèce des personnes dépourvues de visa qui sont interceptées dans les ports italiens de la mer Adriatique.

2. Appréciation de la Cour

118. La Cour relève, d'abord, que le dossier de l'affaire contient des preuves des contacts réguliers avec certains requérants visés par les exceptions des gouvernements défendeurs, ainsi que des informations circonstanciées et détaillées à leur sujet. Parmi les documents en ce sens peuvent être cités, à titre d'exemple : a) la lettre du centre d'accueil norvégien relative à M. Mozamil Azimi[80] (paragraphe 37 ci-dessus) ; b) la correspondance entre Me Ballerini, d'une part, et le centre d'accueil norvégien et le CIR de Gorizia, d'autre part, au sujet de M. Reza Karimi[81] (paragraphes 39, 41 et 43 ci-dessus) ; c) les lettres de M. Yasir Zaidi [82], qui constituent autant de témoignages de son intérêt pour la requête (paragraphes 42 et 45 ci-dessus). Il s'agit de lettres ou de courriels dont l'authenticité n'a pas été mise en cause par les gouvernements défendeurs.

119. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'en mai 2010 M. Najeeb Heideri, autre requérant visé par les exceptions des gouvernements défendeurs[83], a demandé l'asile en Italie et que, le 7 février 2013, il y a

79. Les requérants indiqués aux nos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.
80. Le requérant indiqué au no 28 de la liste figurant en annexe.
81. Le requérant indiqué au no 4 de la liste figurant en annexe.
82. Le requérant indiqué au no 18 de la liste figurant en annexe.

obtenu le statut de réfugié, en étant représenté tout au long de cette dernière procédure par Me Ballerini (paragraphes 32, 39 et 47 ci-dessus).

120. Enfin, contrairement à ce que la Cour a relevé dans l'arrêt *Hussun et autres*, précité, §§ 43-46, il n'apparaît pas, dans la présente affaire, que les procurations jointes au formulaire de requête aient pour la plupart d'entre elles été signées par la même personne.

121. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour la Cour de douter de l'authenticité des procurations, de l'identité des requérants ou de l'ensemble des allégations contenues dans la requête. Dès lors, il convient de rejeter les exceptions des gouvernements défendeurs à cet égard.

B. Sur l'épuisement des voies de recours internes

122. Le gouvernement grec estime que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants ayant omis de saisir les instances nationales en vue d'obtenir la reconnaissance et le redressement des violations alléguées de la Convention.

123. La Cour relève que les requérants se plaignent également de ne pas avoir disposé en Grèce d'un recours répondant aux exigences de l'article 13 de la Convention. Considérant qu'il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur ce point et le bien-fondé des griefs formulés par les requérants sur le terrain de cette disposition, la Cour estime qu'il y a lieu de joindre cette exception au fond.

C. Sur la poursuite de l'examen de la requête

1. Principes généraux

124. La Cour rappelle que le représentant d'un requérant doit non seulement produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 § 3 du règlement), mais également garder des contacts avec l'intéressé tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d'éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l'intérêt du requérant à la continuation de l'examen de sa requête (voir, *mutatis mutandis*, *Ali c. Suisse*, 5 août 1998, § 32, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-V et *Hussun et autres*, précité, §§ 48-49). En effet, l'article 37 de la Convention prévoit que « [à] tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure [...] que le requérant n'entend plus la maintenir ». La capacité et la volonté des requérants à maintenir et étayer les requêtes prétendument introduites en leur nom sont donc essentielles, eu égard par ailleurs à l'article 34 de la

---

83. Le requérant indiqué au no 33 de la liste figurant en annexe.

Convention qui, entendant exclure toute *actio popularis*, subordonne le droit de recours individuel à la condition que la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui s'en prévaut puisse se prétendre « victime » d'une violation des droits reconnus dans la Convention (*Burden c. Royaume-Uni* [GC], n° 13378/05, § 33, CEDH 2008).

2. Application en l'espèce

125. La Cour estime nécessaire d'examiner cette question en procédant par groupes de requérants. Sous l'angle des contacts des intéressés avec leur représentante et de leur intérêt à la poursuite de l'examen de la requête, quatre groupes de requérants peuvent ainsi être distingués.

a) Premier groupe

126. Un premier groupe de requérants est formé par MM. Sardar Agha Khan, Habib Yusufi, Shirshah Sherdil Aghsheern, Moqaddas Raheimi, Bilal Mohamed Taha, Salahuddin Chaqar, Mohamad Anif Servery et Abdul Hakim Hasani[84].

Ces requérants ont en commun de n'avoir jamais été mentionnés par leur représentante dans sa correspondance avec la Cour après l'introduction de la requête. Du reste, déjà, dans sa lettre du 19 juin 2009, M[e] Ballerini ne donnait pas d'informations à propos de ces requérants, et reconnaissait ne pas savoir où ils se trouvaient (paragraphe 16 ci-dessus). Il ne ressort pas non plus du dossier que ces requérants aient essayé de contacter leur représentante ou qu'ils aient manifesté de quelque manière que ce soit leur intérêt à la continuation de l'examen de la requête.

b) Deuxième groupe

127. D'autres requérants, initialement mentionnés par leur représentante dans sa correspondance avec la Cour, ont cessé de l'être par la suite, à savoir après juin 2009 (pour MM. Abas Rezai, Ajabdin Akhonzada, Mohamad Sedeq Acheqzai, Ahmad Mohamad Amna, Gaber Ali Omar, Abdul Rahim Faqiri, Zamarak Amarkhel et Hasan Najibi[85]), décembre 2009 (pour MM. Abdul Nabi, Ahsanhullah Amar Khel, Rahim Rahimi[86]) ou bien août 2010 (pour MM. Alisina Sharifi, Nima Rezai, Mohammad Haroon Ebrahemi, Mohammad Isa Sayyed Hashemi, Nazar Mohammed Yashidi[87]).

---

84. Les requérants indiqués aux n[os] 3, 6, 16, 20, 23, 27, 30 et 32 de la liste figurant en annexe.
85. Les requérants indiqués aux n[os] 8, 10, 19, 21, 22, 25, 31 et 35 de la liste figurant en annexe.
86. Les requérants indiqués aux n[os] 5, 11 et 15 de la liste figurant en annexe.
87. Les requérants indiqués aux n[os] 1, 2, 9, 17 et 26 de la liste figurant en annexe.

128. Au demeurant, même pour ce qui est de la période antérieure au mois d'août 2010, la Cour se doit de souligner le caractère vague et superficiel des informations au sujet des intéressés, qui semble montrer l'absence de tout contact effectif avec leur représentante déjà à cette époque. Ainsi, pour prendre l'exemple de M. Mohammad Isa Sayyed Hashemi[88], on pouvait lire dans la lettre du 22 décembre 2009 que celui-ci était hospitalisé dans un endroit inconnu et que sa représentante n'avait pas de nouvelles de sa part (paragraphe 31 ci-dessus), tandis que la lettre du 27 août 2010 se borne à indiquer que l'intéressé se trouve en Norvège, dans un endroit inconnu (paragraphe 35 ci-dessus). De façon générale, la lettre du 27 août 2010 donnait pour seule information quant aux requérants y mentionnés l'indication des États dans lesquels ils étaient supposés se trouver, M[e] Ballerini ne se disant à même de fournir le numéro de téléphone que de quatre requérants, non compris dans le présent groupe (paragraphe 35 ci-dessus). Enfin, pour ce qui est de M. Nima Rezai[89], il suffit de renvoyer aux informations contradictoires contenues dans la correspondance résumée aux paragraphes 23-28 ci-dessus.

c) Troisième groupe

129. Ces requérants sont mentionnés tout au long de la correspondance postérieure à l'introduction de la requête, leur adresse et leurs coordonnées étant indiquées dans les lettres du 13 avril 2011 et du 31 janvier 2012. Toutefois, la Cour se doit de noter ce qui suit :

i. pour ce qui est de M. Malik Merzai[90], M[e] Ballerini affirmait dans sa lettre du 13 avril 2011 que celui-ci se trouvait en France dans l'attente d'y obtenir une réponse à sa demande d'asile, mais étaye cette affirmation par la lettre du 6 décembre 2009 dans laquelle ce requérant se plaignait de ses conditions de vie en Grèce (paragraphes 30 et 39 ci-dessus) ; dans sa lettre du 30 janvier 2012, elle affirme à nouveau que l'intéressé se trouve en attente d'asile en France (paragraphe 45 ci-dessus) ; cependant, aucune pièce ou document concernant ladite procédure d'asile n'est joint à ces lettres ;

ii. pour ce qui est de M. Alireza Ekhlasi[91], les lettres du 13 avril 2011 et du 30 janvier 2012 réaffirment qu'il se trouverait en Autriche, où il aurait contesté le rejet de sa demande d'asile (paragraphes 39 et 45 ci-dessus) ; cependant, aucune pièce ou document concernant cette procédure d'asile n'est joint à ces deux courriers ;

iii. pour ce qui est de M. Mustafa Said Mustafa[92], le dernier contact qu'il aurait entretenu, au moins indirectement, avec sa représentante serait

88. Le requérant indiqué au n° 17 de la liste figurant en annexe.
89. Le requérant indiqué au n° 2 de la liste figurant en annexe.
90. Le requérant indiqué au n° 12 de la liste figurant en annexe.
91. Le requérant indiqué au n° 7 de la liste figurant en annexe.
92. Le requérant indiqué au n° 13 de la liste figurant en annexe.

constitué par une lettre prétendument envoyée d'Iran à M. Ahang (le correspondant de Me Ballerini) en décembre 2009, soit dix mois après l'introduction de la requête (paragraphe 39 ci-dessus) ; cependant, aucun cachet postal ou numéro de télécopie ne confirme la provenance et la date de cette lettre ; aucune prise de contact ou manifestation ultérieure d'intérêt pour la requête n'a été signalée depuis lors ;

iv. pour ce qui est de M. Alidad Rahimi[93], alors qu'en juin 2009 Me Ballerini précisait que son client se trouvait dans le camp de Patras et risquait d'être refoulé vers l'Afghanistan par les autorités grecques (paragraphe 16 ci-dessus), dans sa lettre du 27 août 2010 elle indiquait la Norvège comme pays de séjour, un numéro de téléphone portable (paragraphe 35 ci-dessus) ; le 11 avril 2011, elle affirmait, néanmoins, avoir perdu tout contact avec lui, exception faite de la référence à un profil « Facebook » qui pouvait sembler « appartenir » au requérant (paragraphe 39 ci-dessus) ; le 30 janvier 2012, enfin, elle indiquait de nouveau le pays de séjour et le numéro de téléphone portable du requérant (paragraphe 45 ci - dessus) ; aucune information ni aucun éclaircissement n'ont été donnés pour expliquer quand et comment le requérant se serait rendu en Norvège ou bien comment sa représentante aurait réussi à reprendre contact avec lui ;

v. pour ce qui est de M. Nawid Kabiri[94], rien dans le dossier n'explique comment il se serait rendu en France, et rien ne permet de savoir si et comment il aurait gardé le contact avec sa représentante ni s'il se trouvait effectivement à l'adresse indiquée (paragraphes 39 et 45 ci-dessus) ;

vi. pour ce qui est de M. Rahmat Wahidi[95], les lettres du 13 avril 2011 et du 30 janvier 2012 réaffirmaient qu'il se trouvait en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons humanitaires valable un an (paragraphes 39 et 45 ci-dessus) ; toutefois, ce document n'a jamais été soumis à la Cour ;

vii. pour ce qui est, enfin, de M. Faroz Ahmadi[96], celui-ci aurait été en contact avec M. Ahang tout au long de son séjour en Grèce ; toutefois, il y a lieu de noter que la seule preuve de ces contacts serait le courriel du 7 janvier 2010 (paragraphe 39 ci-dessus) dans lequel M. Ahang relate qu'il aurait rencontré le requérant, que celui-ci vivait en Grèce et que l'été précédent (2009) il aurait été détenu pendant trois mois au motif qu'il était dépourvu de documents et de titre de séjour ; cependant, le 2 juillet 2009, Me Ballerini avait indiqué que le requérant avait été expulsé vers la Turquie au mépris des mesures rendues par la Cour aux termes de l'article 39 du règlement (paragraphe 18 ci-dessus) ; aucune information ni aucun éclaircissement n'ont été donnés pour expliquer ces contradictions ; en outre, la lettre du requérant soumise à la Cour le 13 avril 2011 (paragraphe 39 ci-dessus), dans laquelle il invoque l'aide de sa

93. Le requérant indiqué au n° 14 de la liste figurant en annexe.
94. Le requérant indiqué au n° 24 de la liste figurant en annexe.
95. Le requérant indiqué au n° 29 de la liste figurant en annexe.
96. Le requérant indiqué au n° 34 de la liste figurant en annexe.

représentante, n'est pas datée et ne contient aucun élément permettant de déterminer sa provenance et son destinataire.

d) Quatrième groupe

130. Enfin, pour quatre requérants, les pièces du dossier montrent que ceux-ci ont maintenu au moins indirectement des contacts réguliers avec leur représentante, ce qui démontre leur intérêt pour l'examen de la requête. En particulier :

i. M. Reza Karimi[97] a entretenu des contacts par l'intermédiaire des centres d'accueil et du CIR tout au long de ses déplacements entre l'Italie, la Norvège et l'Afghanistan (paragraphes 38, 39, 41 et 43 ci-dessus) ;

ii. M. Yasir Zaidi[98] s'est adressé plusieurs fois à Me Ballerini par l'intermédiaire de Mme Sciurba, manifestant clairement son intérêt pour l'examen de sa requête par la Cour (paragraphes 42 et 45 ci-dessus) ;

iii. M. Mozamil Azimi[99] s'est adressé à la Cour, d'abord directement puis par l'intermédiaire de Me Ballerini, pour obtenir des informations concernant sa requête (paragraphe 36, 37 et 39 ci-dessus) ;

iv. M. Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[100] a été représenté par Me Ballerini tout au long de la procédure d'asile en Italie, qui s'est achevée en 2013 (paragraphes 34, 39, 45 et 47 ci-dessus).

e) Conclusion

131. La Cour ne saurait certes ignorer que les conditions généralement précaires des demandeurs d'asile ainsi que les événements s'étant produits en Grèce et relatés par Me Ballerini peuvent avoir empêché temporairement les communications entre elle et les requérants ; sa lettre du 19 juin 2009 (paragraphe 16 ci-dessus), par exemple, peut s'expliquer à la lumière de ces considérations. De même, la Cour peut accepter, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, que les contacts entre les requérants et leur représentante aient eu lieu par l'intermédiaire de tiers.

132. Il n'en reste pas moins, en ce qui concerne les deux premiers groupes de requérants, qu'entre 2009 et 2013 la situation en Grèce n'a pas empêché les intéressés de reprendre contact avec leur représentante (voir, *a contrario*, *Hirsi Jamaa et autres c. Italie* [GC], n° 27765/09, §§ 50 et 54, CEDH 2012). En tout état de cause, selon les indications de Me Ballerini, plusieurs de ces requérants auraient quitté la Grèce quelques mois après l'introduction de la requête, ce qui rend dépourvu de toute pertinence à leur égard l'argument tiré des conditions de séjour dans le camp de Patras ou de sa destruction.

---

97. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
98. Le requérant indiqué au n° 18 de la liste figurant en annexe.
99. Le requérant indiqué au n° 28 de la liste figurant en annexe.
100. Le requérant indiqué au n° 33 de la liste figurant en annexe.

133. Pour ce qui est du troisième groupe de requérants, les informations fournies à leur égard apparaissant insuffisantes, contradictoires et non étayées ; elles dénotent en réalité la perte du contact entre eux et leur représentante (voir *Hussun et autres*, précité, §§ 47-50, et, *a contrario*, *Hirsi Jamaa et autres*, précité, § 54).

134. La Cour relève, par ailleurs, que les griefs initialement soulevés par les requérants de ces trois groupes sont les mêmes que ceux énoncés par le quatrième groupe de requérants. Dès lors, elle n'aperçoit aucun motif tenant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigerait, conformément à l'article 37 § 1 *in fine*, la poursuite de l'examen de la requête à l'égard des trois premiers groupes de requérants. En conclusion, la Cour estime qu'il y a lieu de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concerne les trois premiers groupes de requérants[101] (article 37 § 1 c) de la Convention) et, en conséquence, de mettre fin à l'application de l'article 39 du règlement (paragraphe 4 et 17 ci - dessus). Elle juge ainsi de ne poursuivre l'examen de la requête que pour MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[102].

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION PAR LA GRÈCE

135. Les requérants allèguent que leur rapatriement en Afghanistan les exposerait à un risque pour leur vie et au risque de subir des tortures ou des traitements inhumains et dégradants. Ils se plaignent de ce qu'en raison des conditions d'accueil et de séjour en Grèce et de l'impossibilité d'être assistés par un interprète et de contacter un avocat, ils n'ont pas eu accès à la procédure d'asile, ni à une quelconque autre procédure devant une instance nationale apte à connaître de leurs griefs. Ils allèguent, en outre, avoir été maltraités par la police grecque ou par les équipages des navires les ayant ramenés en Grèce depuis l'Italie, et avoir été placés en rétention dans de mauvaises conditions.

136. Les requérants invoquent les articles 2, 3, et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(...) »

101. À savoir, les requérants indiqués aux n°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.
102. Les requérants indiqués aux n°s 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. L'objet du litige

137. La Cour constate que les griefs des requérants contre la Grèce, tel qu'abordés dans le formulaire de requête puis développés dans les observations écrites, se rapportent principalement :

a) à leurs craintes d'être victimes d'une violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas de retour en Afghanistan ;

b) à l'absence d'accès effectif à toute instance nationale pour faire valoir ces craintes.

138. Dans l'arrêt *Singh et autres c. Belgique* (n° 33210/11, § 55, 2 octobre 2012), affaire dans laquelle le requérant se plaignait sur le terrain de l'article 3 de la Convention du rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, la Cour a affirmé :

> « [...] il n'appartient pas à la Cour de se prononcer à nouveau sur la demande d'asile des requérants ni de déterminer leur nationalité. C'est en effet aux autorités nationales, responsables en matière d'asile, d'examiner les craintes des requérants et les documents produits par eux, et d'évaluer les risques qu'ils encourent en cas de renvoi dans leur pays d'origine ou vers un pays intermédiaire au regard de l'article 3 (*M.S.S. c. Belgique et Grèce* [GC], n° 30696/09, § 299, CEDH 2011). Cela résulte du principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (*Kudła c. Pologne* [GC], n° 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), ainsi que du fait que ni la Convention ni aucun de ses Protocoles ne garantit le droit à l'asile politique (*Hirsi Jamaa et autres c. Italie* [GC], n° 27765/09, § 113, CEDH 2012).
>
> Toutefois, et c'est là que réside l'objet du litige dont elle est saisie, il appartient à la Cour d'examiner si les requérants avaient des griefs défendables de [risque de] subir des traitements contraires à l'article 3 et, dans l'affirmative, s'ils ont bénéficié de garanties effectives, au sens de l'article 13, leur permettant de faire valoir ces griefs et les protégeant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu'ils avaient fui (voir, *mutatis mutandis*, *M.S.S.*, précité, §§ 294 et s., *Diallo c. République tchèque*, n° 20493/07, 23 juin 2011). Partant, dans les circonstances de l'espèce, la Cour, [...] maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, parmi d'autres, *Guerra et autres c. Italie*, 19 février 1998, § 44, *Recueil* 1998-I, p. 223), estime qu'il y a lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention. »

139. La Cour estime que la même approche doit être adoptée, *mutatis mutandis*, dans la présente affaire, où aucun des requérants n'a introduit de demande d'asile en Grèce.

D'un côté, certes, le fait que la Cour a été saisie directement, sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, des craintes des requérants liées à leur refoulement (direct ou indirect) vers l'Afghanistan, pourrait être regardé comme contraire à la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention.

De l'autre, toutefois, l'absence alléguée d'accès à la procédure d'asile pourrait avoir privé les requérants, en pratique, de toute protection au niveau national contre un refoulement arbitraire, au mépris de l'article 13.

Comme dans l'affaire *Singh et autres*, précitée, ces deux volets du principe de subsidiarité, qui s'exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (*Kudła c. Pologne* [GC], n° 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), entrent autant l'un que l'autre en ligne de compte.

140. Dès lors, les griefs relatifs au refoulement des requérants vers l'Afghanistan et à l'absence d'accès à la procédure d'asile en pratique ont lieu d'être examinés sous l'angle de l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention.

Vu les circonstances de l'affaire, il n'y aura pas lieu pour la Cour de se placer aussi sur le terrain de l'article 13, combiné avec l'article 2 de la Convention (*mutatis mutandis*, *M.S.S. c. Belgique et Grèce* [GC], précité, §§ 321 et 322).

Les griefs tirés de l'article 3 de la Convention, pris isolément, au sujet des mauvaises conditions de détention ainsi que des mauvais traitements prétendument infligés par la police grecque et les équipages des navires, seront examinés séparément.

B. Sur la violation de l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention, à raison de l'absence d'accès à la procédure d'asile

1. Thèse des parties

a) Le Gouvernement

141. Le gouvernement grec (« le Gouvernement », dans les paragraphes suivants) rappelle, tout d'abord, que l'État a le droit de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur son territoire (*Mehemi c. France (n° 2)*, n° 53470/99, § 35, CEDH 2003-IV), en vérifiant l'identité et les intentions des personnes qui s'y sont introduites ou maintenues illégalement, et ce en vue de protéger sa population nationale et ses frontières. S'appuyant sur l'arrêt *Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni* (30 octobre 1991, série A n° 215), il souligne que la Convention ne garantit pas le droit d'asile.

142. De façon générale, se référant à titre d'exemple à la période allant de juillet à septembre 2008, le Gouvernement attire l'attention sur le nombre très élevé d'immigrants entrés de manière irrégulière en Grèce et arrêtés pour cette raison, ainsi que sur les efforts des autorités pour faire face à ce phénomène en adoptant des mesures pleinement conformes, selon lui, à la

réglementation communautaire comme au droit international et à la Convention.

Il s'appuie, à cet égard, sur la décision *K.R.S. c. Royaume-Uni* (n° 32733/08, 2 décembre 2008) ainsi que sur le fait que, dans d'autres affaires similaires à la présente (notamment *Kheder et Ismael c. Pays-Bas*, n° 57097/09 ; *Al Saidi c. Pays-Bas*, n° 60085/09 ; et *Karim c. Finlande*, n° 60254/09), la Cour a rejeté des demandes de mesures provisoires dans le cadre de l'article 39 du règlement qui visaient précisément à obtenir une interdiction d'expulsion vers la Grèce par crainte d'un refoulement ultérieur vers des pays tiers.

Le rejet d'un grand nombre de demandes d'asile de la part des autorités helléniques s'expliquerait par des raisons tout à fait objectives : dans la plupart des cas, explique-t-il, soit les demandeurs d'asile sont dépourvus de tout document attestant leur pays d'origine ainsi que de tout élément de preuve concernant les risques dénoncés, soit ils fondent leur demande sur de simples raisons économiques.

143. En ce qui concerne plus directement la présente affaire, le Gouvernement fait savoir, à titre liminaire, qu'il lui est impossible de fournir quelque observation ou renseignement que ce soit à l'égard des requérants dont les autorités n'ont pas été en mesure de reconnaître l'identité comme étant celle de personnes ayant transité en Grèce (paragraphe 13 ci-dessus), notamment MM. Yasir Zaidi, Mozamil Asimi et Nejeeb Heideri[103].

144. Pour ce qui est des requérants dont l'identité a pu être reconnue (parmi lesquels M. Reza Karimi[104]), le Gouvernement indique qu'ils ont tous reçu une « brochure d'information concernant les droits des étrangers arrêtés en vue de leur expulsion ». Rédigée avec la collaboration du HCR, cette brochure existe en six langues (anglais, arabe, français, grec, persan, turc) et a, selon lui, été donnée aux requérants dans sa version arabe. Elle indique expressément le droit de se plaindre auprès du chef de la police, le droit de soulever des objections avant que la décision d'expulsion ne soit rendue, le droit d'attaquer en justice cette décision tout comme de contester la décision de placement en rétention. En outre, cette brochure mentionne expressément le droit à l'assistance juridique et diplomatique ainsi que celui de contacter une personne de confiance.

145. Le Gouvernement fait remarquer que malgré les informations ainsi reçues dans une langue qu'ils étaient vraisemblablement à même de comprendre, et malgré le fait qu'ils ont toujours pu rencontrer des avocats, aucun des requérants n'a attaqué les décisions d'expulsion ni ne s'est prévalu des autres droits susmentionnés. En effet, à l'instar selon lui de la grande majorité des étrangers, qui soit ne font que transiter par la Grèce

103. Les requérants indiqués aux nos 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
104. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.

pour aller demander l'asile dans d'autres pays de l'Union européenne soit ne sont que de simples « migrants économiques », les requérants n'ont aucunement manifesté auprès des autorités du pays un quelconque souhait d'y bénéficier de l'asile. Partant, leurs arguments sur les prétendues défaillances de la procédure grecque en matière d'asile n'auraient, selon lui, guère de pertinence en l'espèce.

146. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas donné aux autorités grecques la possibilité de connaître et de redresser les violations aujourd'hui dénoncées devant la Cour, au mépris du principe de subsidiarité. Dès lors, leurs griefs devraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.

147. Quant à la situation des requérants et aux risques courus par eux en cas de refoulement vers l'Afghanistan, le Gouvernement ajoute, de façon générale, que la Grèce partage activement l'effort de la communauté internationale contre le régime des talibans, en participant à la mission de l'OTAN dans le but de réduire les zones de combats et de soutenir les autorités afghanes dans la reconstruction de leur pays. Grâce à ces efforts, il y aurait en Afghanistan plusieurs zones pacifiées et sous le contrôle de la communauté internationale, où les requérants pourraient s'installer sans crainte de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.

148. Au reste, d'après le Gouvernement, les requérants n'apportent aucune preuve quelconque des risques auxquels chacun d'eux serait exposé en cas de refoulement vers son pays d'origine.

149. Enfin, le Gouvernement fait savoir qu'eu égard à la pratique des autorités grecques, les requérants ne seraient pas réellement exposés à un risque d'expulsion. En effet, bien que les décisions d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière impartissent aux intéressés un délai pour quitter le territoire grec, il se trouve qu'elles ne sont presque jamais exécutées après l'échéance de celui-ci, explique-t-il, car en général ces immigrés n'ont pas de documents de voyage.

b) Les requérants

150. Les requérants allèguent être des ressortissants afghans d'ethnie hazâra[105] ou tadjike[106]. Ils affirment avoir dû quitter leur pays, théâtre d'une guerre cruelle et fratricide, parce qu'ils y seraient exposés à des risques continus de trouver la mort ou de subir des traitements inhumains et dégradants.

151. À l'appui de l'existence de tels risques, ils mettent en avant, alternativement ou cumulativement :

a) le contexte général d'insécurité dans leur pays, qui serait particulièrement grave dans leur région de provenance (MM. Karimi Reza

105. En particulier, les requérants indiqués aux n°s 4, 18 et 33 de la liste figurant en annexe.
106. En particulier, le requérant indiqué au n° 28 de la liste figurant en annexe.

et Mozamil Azimi[107], en particulier, allèguent être originaires de la province de Ghazni) ;

b) le traitement réservé aux groupes ethniques auxquels ils disent appartenir ;

c) la polarisation de la population afghane entre alliés et ennemis des talibans, de sorte que la population civile est sans cesse exposée au risque, soit d'enrôlement forcé dans les milices talibanes et de représailles de la part des autorités gouvernementales, soit de représailles de la part des talibans en cas de collaboration avec les autorités gouvernementales ou de toute autre puissance étrangère ;

d) leur vulnérabilité accrue découlant de leur condition de mineurs (en particulier M. Najeeb Heideri)[108].

152. Après avoir été refoulés d'Italie, les requérants affirment s'être abrités dans le camp de fortune de Patras, qui n'offrait ni hébergement digne de ce nom, ni toilettes, ni nourriture, ni assistance médicale. Ils y seraient restés jusqu'à leur dispersion à la suite de la descente de police de juillet 2009 (paragraphe 20 ci-dessus).

153. Les requérants estiment que la procédure d'asile en Grèce n'est guère conforme au droit communautaire et aux obligations découlant de la Convention. Ils déplorent l'attitude des autorités grecques à l'égard des demandeurs d'asile, qui serait démontrée par la référence, contenue dans les observations du gouvernement grec, au nombre très élevé d'immigrants transitant irrégulièrement par la Grèce et par le fait que moins de un pour cent des personnes qui entrent en Grèce y obtiennent le statut de réfugié ou une autre forme de protection internationale.

154. Ils considèrent que les observations du gouvernement grec concernant les droits des immigrés en situation irrégulière et les informations dont ils sont destinataires sont excessivement vagues et générales, faute de se référer de manière suffisante à leur situation personnelle.

155. Ils imputent l'absence de toute réponse du Gouvernement à propos de certains d'entre eux à la destruction du camp de Patras et à la politique d'éloignements forcés vers l'Irak et l'Afghanistan ainsi qu'aux procédures de « réadmission » des migrants vers la Turquie.

156. En ce qui concerne ceux d'entre eux qui ont été « reconnus » par le Gouvernement, les requérants notent que ce dernier n'affirme jamais qu'ils aient été informés de leur droit de demander l'asile. Aucune référence précise n'aurait été faite non plus au droit à l'assistance juridique et à un interprète.

157. En outre, rien dans les observations du Gouvernement ne montre, selon eux, que leur situation et leur histoire personnelles aient été prises en

107. Les requérants indiqués aux n°s 4 et 28 de la liste figurant en annexe.
108. Le requérant indiqué au n° 33 de la liste figurant en annexe.

compte. Le Gouvernement se bornerait à affirmer que certaines zones de l'Afghanistan sont relativement sûres, pour en tirer la conséquence que leur refoulement ne posait pas de problèmes sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention. Ses allégations seraient, au demeurant, démenties par de récents documents de l'ONU et par la jurisprudence européenne concernant les demandeurs d'asile en provenance de ce pays.

c) Les tiers intervenants

158. Le HCR, le Centre AIRE et Amnesty International estiment que la législation et la pratique en Grèce en matière d'asile ne sont pas conformes aux règles internationales et européennes de protection des droits de l'homme. Ils dénoncent, notamment, l'absence d'information adéquate, voire la désinformation, sur la procédure d'asile, et l'insuffisance en termes d'effectifs et de formation du personnel chargé de recueillir et de traiter les demandes d'asile.

159. D'après le HCR, malgré le fait que la législation grecque ne prévoit pas que les demandeurs d'asile potentiels entrés irrégulièrement dans le pays soient placés en rétention, ceux-ci le sont systématiquement, avec les autres migrants irréguliers. Aucune alternative à la rétention n'est considérée et aucune évaluation individuelle de la nécessité de la rétention du demandeur d'asile n'a lieu. La rétention des demandeurs d'asile est souvent prolongée. La menace de prolongation de la rétention, combinée avec les conditions régnant dans certains centres de rétention, semble décourager la présentation de demandes d'asile. Le Centre AIRE et Amnesty International expriment des avis similaires.

160. Le HCR estime que, hormis quelques exceptions, les personnes placées en rétention n'ont pas accès aux informations pertinentes, ni à un avocat et à un interprète. Dès lors, aucun accès à la procédure d'asile n'existe réellement pour ces personnes en Grèce, alors même que parmi elles pourraient se trouver des demandeurs d'asile potentiels.

161. En ce qui concerne les demandeurs d'asile laissés en liberté, le HCR souligne que la plupart d'entre eux n'ont pas d'abri et vivent dans des conditions de pauvreté extrême, sans bénéficier d'aucune aide sociale de la part de l'État.

162. Selon le Centre AIRE et Amnesty International, même ceux qui arrivent à introduire une demande d'asile n'ont pas accès à l'assistance d'un interprète ou aux informations qui leur seraient nécessaires pour l'étayer comme il se doit et invoquer la protection du droit européen et international pertinent. C'est pourquoi il serait pratiquement impossible d'obtenir l'asile ou toute autre forme de protection internationale en Grèce. Dans ces circonstances, la Grèce ne respecterait pas les garanties procédurales prévues en matière d'asile par le droit communautaire et la Convention.

163. Le HCR se dit très préoccupé par le fait que les enfants non accompagnés reçoivent le même traitement que les adultes en matière de

séjour irrégulier dans le pays. De surcroît, la détermination de l'âge ne serait pas faite dans le cadre d'une procédure assortie de garanties adéquates.

164. Le HCR, le Centre AIRE et Amnesty International dénoncent les refoulements collectifs ou individuels de la Grèce vers la Turquie. Les cas qu'ils ont recensés concernaient tant des primo-arrivants que des personnes qui étaient enregistrées comme demandeurs d'asile. Ils rapportent que dans plusieurs cas ces personnes ont été ultérieurement refoulées vers des pays tiers, comme l'Afghanistan.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

165. La Cour rappelle avoir joint à l'examen du bien-fondé des griefs tirés de l'article 13 l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement grec (paragraphe 122 ci-dessus). Par ailleurs, elle considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond ; il s'ensuit que celle-ci n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant à relever, il y a lieu de la déclarer recevable.

b) Sur le fond

i. Principes généraux

166. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie en matière d'application de l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention, aux cas d'expulsion d'étrangers, et notamment de demandeurs d'asile (voir, parmi beaucoup d'autres, *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, 286-293, *Hirsi Jamaa et autres*, précité, §§ 197-200 ; *I.M. c. France*, n° 9152/09, §§ 127-134, 2 février 2012 ; et *M.E. c. France*, n° 50094/10, §§ 62-64, 6 juin 2013).

167. L'effectivité du recours voulu par l'article 13 s'entend d'un niveau suffisant d'accessibilité et de réalité de celui-ci : « pour être effectif, le recours exigé par l'article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'État défendeur » (*I.M. c. France*, précité, § 130, et les références qui y figurent). Au sujet des recours ouverts aux demandeurs d'asile en Grèce, la Cour a également réaffirmé que l'accessibilité « en pratique » d'un recours est déterminante pour évaluer son effectivité (*M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, § 318).

168. La Convention ayant pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, dans le chef de toute personne relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes, la Cour

ne saurait procéder à l'évaluation de l'accessibilité pratique d'un recours en faisant abstraction des obstacles linguistiques, de la possibilité d'accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, des conditions matérielles auxquelles peut se heurter l'intéressé et de toute autre circonstance concrète de l'affaire (*I.M. c. France*, précité, §§ 145-148 ; *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 301-318 ; et *Rahimi c. Grèce*, n° 8687/08, § 79, 5 avril 2011).

169. Il n'est pas dépourvu d'intérêt, du reste, que, d'une part, la directive Procédure, telle qu'applicable *ratione temporis*, imposait déjà aux États membres de l'Union européenne de veiller, notamment, à ce que les personnes aient un accès effectif à la procédure d'asile (paragraphe 71 ci-dessus), et que, d'autre part, les obligations découlant de la directive Accueil s'appliquent à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides à la seule condition qu'ils déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre (paragraphes 67-68 ci-dessus). La récente refonte du droit de l'Union européenne en la matière (paragraphes 63-65, 69-70 et 72-73 ci-dessus) renforce ces principes : tous les droits procéduraux et matériels reconnus aux demandeurs d'asile supposant l'introduction d'une demande d'asile, plusieurs dispositions du règlement Dublin III et de la directive Procédure refondue visent à assurer un accès effectif à cette procédure, accès dont une information exhaustive et compréhensible des intéressés constitue le préalable indispensable.

170. La Cour doit donc vérifier si les requérants avaient des griefs défendables quant au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 en cas de refoulement vers l'Afghanistan et, dans l'affirmative, s'ils ont eu une possibilité concrète d'accès à la procédure d'asile ou à une autre procédure nationale répondant aux exigences de l'article 13 de la Convention. Pour ce faire, il y a lieu de se placer au moment où les requérants ont séjourné en Grèce et y auraient été exposés au risque d'un rapatriement, d'où serait né leur intérêt à pouvoir disposer d'un recours effectif tel qu'exigé par l'article 13 (voir, *mutatis mutandis*, *Singh et autres*, précité, § 80). Le moment en question se situe entre 2008 et 2009.

171. Pour ce qui est de l'établissement des faits pertinents aux fins de cette évaluation, la Cour renvoie aux principes généraux sur la charge de la preuve et l'appréciation des éléments de preuve, en particulier dans les affaires de ce type, principes qui sont résumés dans l'arrêt *Rahimi*, précité, §§ 64-65.

172. Elle rappelle, en outre, qu'en principe c'est au requérant qu'il appartient de fournir à la Cour des pièces et des éléments de preuve suffisants pour démontrer l'existence de raisons objectives pour lui de craindre d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 en cas de refoulement ou d'expulsion. À cet égard, elle reconnaît que, compte tenu de la vulnérabilité particulière des demandeurs d'asile, il est souvent nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute pour l'appréciation de leurs allégations

et des éléments de preuve qu'ils produisent à l'appui de celles-ci. Cependant, lorsque les pièces du dossier offrent des raisons sérieuses de douter de la véridicité des allégations d'un demandeur d'asile, c'est à lui de fournir des justifications satisfaisantes des contradictions apparentes. L'évaluation du risque pour le requérant sur le terrain de l'article 3 doit être faite en ayant égard à la fois à la situation générale dans le pays de destination et aux circonstances propres au cas du requérant. Dans ce cadre, la Cour doit vérifier s'il y a une situation de violence généralisée dans le pays de destination. Toutefois, c'est seulement dans les cas les plus extrêmes qu'une situation de violence généralisée suffit, à elle seule, pour conclure à l'existence d'un risque de mauvais traitements aux termes de l'article 3 en cas d'expulsion (*K.A.B. c. Suède*, n° 886/11, §§ 70, 73 et 76, 5 septembre 2013).

ii. Application au cas d'espèce

173. Eu égard aux principes posés dans l'affaire *Catan et autres c. République de Moldova et Russie* [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, §§ 111-112, CEDH 2012, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter des constats de la Grande Chambre (*M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, § 296) à propos de la situation d'insécurité généralisée qui caractérisait l'Afghanistan lorsque les requérants ont été exposés au risque d'un refoulement vers ce pays. Or, s'il peut être discuté de la question de savoir si en raison de cette situation générale ce refoulement aurait entraîné en soi une violation de l'article 3 (comparer *N. c. Suède*, n° 23505/09, § 52, 20 juillet 2010 avec *Sufi et Elmi c. Royaume-Uni*, nos 8319/07 et 11449/07, §§ 241-250, 28 juin 2011, et *K.A.B. c. Suède,* précité, §§ 86-97), il est en tous cas plus aisé de considérer que cette situation suffit à rendre les griefs des requérants sur le terrain de l'article 3 au moins « défendables ». Au demeurant, ainsi qu'il ressort du paragraphe 296 de l'arrêt *M.S.S.*, précité, la politique du Gouvernement grec à l'époque des faits «consistait à ne pas renvoyer de force des demandeurs d'asile vers [l'Afghanistan], précisément en raison de la situation à risque qui y régnait. »

174. Partant, il y a lieu de considérer que les griefs des requérants sur le terrain de l'article 3 auraient été dignes d'un examen au fond devant une instance nationale dans le cadre d'une procédure conforme aux exigences découlant de l'article 13. Dès lors, cette disposition est applicable.

175. Quant à la question de savoir si l'article 13 a été respecté, la Cour note, d'abord, que les défaillances de la procédure d'asile en Grèce relevées dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et* Grèce, précité (§§ 299-320) concernaient notamment :

– l'accès à la procédure d'examen des demandes d'asile ;
– l'information des demandeurs d'asile sur les procédures à suivre ;
– l'accès aux bâtiments de la préfecture de police de l'Attique ;

– l'absence de système de communication fiable entre les autorités et les intéressés ;

– la pénurie d'interprètes et le manque d'expertise du personnel pour mener les entretiens individuels ;

– le défaut d'aide juridique, de nature à empêcher en pratique les demandeurs d'asile d'être accompagnés d'un avocat ;

– la durée excessive des délais d'obtention d'une décision.

176. Ces carences s'inscrivent, assurément, dans le cadre plus général des difficultés (qui apparemment perdurent encore à présent : voir les paragraphes 98-100 ci-dessus) que peut rencontrer un État situé aux frontières extérieures de l'Union européenne dans la gestion du flux des migrants et demandeurs d'asile, à plus forte raison dans le contexte de la crise économique qui frappe particulièrement la Grèce (*M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, § 223 ; et *mutatis mutandis*, *Hirsi Jamaa et autres*, précité, § 122). La création, en 2010, d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, dont l'activité est ciblée surtout sur les États membres soumis à des pressions particulières pouvant résulter, notamment, de leur situation géographique (paragraphes 74-76 ci-dessus), en constitue une confirmation indirecte.

177. En l'espèce, la Cour relève que, d'après les observations du gouvernement grec, la « brochure d'information concernant les droits des étrangers arrêtés en vue de leur expulsion » (paragraphe 143 ci-dessus) n'indique pas expressément le droit de demander l'asile. De surcroît, le Gouvernement indique que cette brochure – qui contenait les informations essentielles pour contester la décision d'expulsion – aurait été donnée aux requérants en arabe, alors que les requérants « identifiés » qui auraient reçu cette brochure étaient de nationalité afghane et ne comprenaient pas nécessairement cette langue. À cet égard n'est pas dépourvu d'intérêt le fait qu'en 2012, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, les autorités grecques ont indiqué que la brochure d'information pour les demandeurs d'asile était désormais traduite en quatorze langues (paragraphe 93 ci-dessus), afin qu'elle soit compréhensible pour un plus vaste public de demandeurs d'asile.

178. La Cour a déjà constaté, par ailleurs, la situation de précarité et le dénuement le plus total des demandeurs d'asile en Grèce (*M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 254-255), circonstances confirmées dans la présente affaire par les tiers intervenants. Il convient de noter, en particulier, que le camp de Patras, où les requérants se seraient abrités dans un premier temps, ne constituait pas un centre d'accueil géré par les autorités, mais un simple camp de fortune, qui n'offrait pas un hébergement digne de ce nom, était nettement surpeuplé et était dépourvu de tout service essentiel. Ces circonstances ne peuvent pas être négligées dans l'appréciation de la possibilité concrète, pour les requérants, d'obtenir les informations et

l'assistance nécessaires afin d'avoir accès à la procédure d'asile ou, éventuellement, de contester les décisions adoptées à leur égard.

179. D'après le gouvernement grec, si les requérants n'ont pas introduit de demande d'asile, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire : il s'agirait de migrants économiques qui envisageaient de continuer leur voyage pour s'installer ailleurs.

180. La Cour ne saurait spéculer sur les vraies intentions des requérants. Elle note qu'ils avaient déjà été frappés par des mesures d'expulsion[109] ou qu'ils étaient à tout le moins exposés au risque d'être refoulés directement ou indirectement vers l'Afghanistan (voir, à ce dernier propos, les observations des tiers intervenants résumées au paragraphe 164 ci-dessus). Ils avaient donc un intérêt concret à pouvoir disposer d'une voie de recours au sens de l'article 13.

181. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[110]. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, de sorte que l'exception préliminaire du gouvernement grec sur ce terrain doit être rejetée.

C. Autres griefs

182. Sur le terrain de l'article 3, les requérants exposent avoir été maltraités par les équipages des navires les ayant ramenés d'Italie en Grèce, ainsi que par la police lors de leur retour sur le territoire grec puis dans le camp de Patras.

Ils rappellent également le devoir de l'État défendeur de coopérer avec la Cour dans l'établissement des faits, en vertu de l'article 38, paragraphe 1 a) de la Convention et de la Résolution n° 1571 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Estimant que le gouvernement grec n'a pas répondu aux questions de la Cour et s'est borné à formuler des allégations générales et évasives, ils dénoncent une méconnaissance de ce devoir de sa part. Dès lors, ils estiment qu'ils devraient bénéficier d'une présomption de véracité de leurs dires ou d'une inversion de la charge de la preuve.

183. De son côté, le Gouvernement rappelle tout d'abord qu'en principe, l'article 3 ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'un degré minimal de gravité ait été atteint.

Il objecte par ailleurs que les allégations des requérants concernant les mauvais traitements prétendument subis sont vagues, peu circonstanciées, et ne sont pas étayées. Comme, de surcroît, aucun des requérants ne s'est plaint de ces mauvais traitements devant les instances nationales, il se

109. En particulier le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
110. Les requérants indiqués aux n°s 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

déclare dans l'incapacité de formuler quelque observation que ce soit concernant le présent grief.

184. La Cour relève que les requérants n'ont pas donné le moindre détail concernant les mauvais traitements allégués (par exemple, la nature de ces mauvais traitements, les lieux où ils leur auraient été infligés, leurs auteurs, les séquelles qu'ils en auraient gardées). Elle ne dispose pas non plus d'indices permettant d'établir les faits dénoncés. En bref, les requérants n'ont aucunement étayé leur grief.

185. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence au sujet de l'administration de la preuve en matière de mauvais traitements au sens de l'article 3 (voir, parmi beaucoup d'autres, *Salman c. Turquie* [GC], n° 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII ; *Gäfgen c. Allemagne* [GC], n° 22978/05, § 92, CEDH 2010), elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

186. MM. Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[111] allèguent avoir été retenus dans un conteneur à la porte n° 6 du port de Patras ; M. Reza Karimi[112] allègue avoir été retenu au même endroit dans un premier temps puis dans un commissariat de police. Ils estiment que leurs conditions de rétention ont méconnu l'article 3. À cet égard, ils soulignent que la dégradation des conditions régnant dans les centres de rétention pour immigrés en situation irrégulière est évidente et incontestable, comme le prouveraient les « rapports internationaux » et les dénonciations du HCR et de Human Rights Watch.

187. Le Gouvernement reconnaît, de manière générale, que le surpeuplement des centres de rétention des migrants en situation irrégulière constitue un problème réel, découlant du grand nombre de personnes transitant par la Grèce sans documents de voyage. Toutefois, les autorités ont selon lui bien déployé tous les efforts possibles pour améliorer cette situation, en créant de nouveaux centres de rétention ou d'accueil ou bien en réaménageant les centres existants et en assurant un équilibre dans la répartition des intéressés entre les diverses structures.

Par ailleurs, le Gouvernement renouvelle sa critique du caractère selon lui vague et peu circonstancié des allégations des requérants, qui l'empêcherait de formuler toute observation pertinente.

188. La Cour note que, selon les tiers intervenants, la pratique des autorités grecques consistait à l'époque des faits de la présente affaire à placer les demandeurs d'asile potentiels et toute autre personne entrée irrégulièrement dans le pays dans des centres de rétention dont la description figurant dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité (§§ 161-163), suscite une certaine inquiétude.

---

111. Les requérants indiqués aux n°s 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

112. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.

Il convient de rappeler que, si les États sont autorisés à placer des immigrés en rétention en vertu de leur droit indéniable de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention. La Cour doit avoir égard à la situation particulière des personnes concernées lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution d'une telle mesure à la lumière des dispositions conventionnelles (*Riad et Idiab c. Belgique*, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008). Pour tomber sous le coup de l'interdiction énoncée par l'article 3, le traitement critiqué doit présenter un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, notamment, *Gäfgen*, précité, § 88).

189. En l'espèce, la Cour se doit de relever l'absence de toute précision concernant les centres de rétention dans lesquels les requérants auraient concrètement été internés, la durée et les conditions de leur internement (voir, *a contrario*, *Riad et Idiab*, précité, §§ 101-106 ; *S.D. c. Grèce*, no 53541/07, §§ 49-51, 11 juin 2009 ; *Rahimi*, précité, §§ 81-86 ; et *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 227-231). Dans ces circonstances, il lui est impossible de porter une appréciation à l'aune de l'article 3 sur les conditions de l'internement dont les requérants auraient fait l'objet.

Il s'ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit également être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3, 13 ET 34 DE LA CONVENTION AINSI QUE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 4 PAR L'ITALIE

190. Les requérants estiment que leur refoulement vers la Grèce, qui aurait eu lieu entre novembre et décembre 2008, s'analyse en un refoulement indirect vers l'Afghanistan, où ils risquaient selon leurs dires de connaître la mort ou de subir des tortures ou des traitements inhumains et dégradants. Affirmant avoir été dans l'impossibilité de contester leur refoulement devant les autorités italiennes, ils estiment que celui-ci a revêtu le caractère d'une expulsion collective. De même, ils allèguent avoir été privés *de facto* de la possibilité d'exercer leur droit de recours individuel devant la Cour. Ils dénoncent également des mauvais traitements de la part de la police italienne.

191. Les requérants invoquent les articles 2, 3 et 13 précités, ainsi que l'article 34 de la Convention et l'article 4 du Protocole n° 4. Ces deux derniers sont ainsi libellés :

Article 34

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

Article 4 du Protocole n° 4

« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. »

192. La Cour estime devoir examiner, tout d'abord, le grief tiré de l'article 4 du Protocole n° 4.

A. Sur la violation de l'article 4 du Protocole n° 4 à raison des expulsions collectives vers la Grèce dont auraient été victimes les requérants

1. Thèse des parties

a) Le Gouvernement

193. Le gouvernement italien (« le Gouvernement », dans les paragraphes suivants) excipe tout d'abord de l'inapplicabilité de l'article 4 du Protocole n° 4. Considérant que le but de l'interdiction prévue par cette disposition serait de conjurer l'horreur historique des pogroms, il estime que celle-ci ne concerne pas les refoulements ou les refus d'admission sur le territoire des États parties à la Convention. Une interprétation contraire, explique-t-il, contraindrait lesdits Etats à devoir subir des invasions massives d'immigrants irréguliers. Se référant à l'arrêt *Sultani c. France* (n° 45223/05, § 81, CEDH 2007-IV), le Gouvernement considère que l'article 4 du Protocole n° 4 ne peut s'appliquer qu'aux personnes dont le séjour sur le territoire de l'État avait suivi des voies régulières.

194. Sur le fond, le Gouvernement affirme que, compte tenu des procédures suivies par la police des frontières, en principe aucun des requérants n'a pu faire l'objet d'un refoulement indiscriminé qui pourrait ressembler à une expulsion collective.

En effet, explique-t-il, comme le montreraient les documents joints à ses observations, dans tous les ports de la mer Adriatique l'identification par la police des personnes sans papiers d'identité ou dont les papiers sont faux se fait en collaboration avec le CIR : si, au cours de cette démarche, les personnes identifiées demandent l'asile ou une autre forme de protection

internationale, elles sont mises en contact avec le CIR et interrogées ultérieurement dans une langue qu'elles comprennent.

Ceux qui ont introduit une demande de protection internationale se voient appliquer le système de Dublin ; en conséquence de quoi, indique le Gouvernement, l'unité « Dublin » du ministère de l'Intérieur rend, le cas échéant, une « décision formelle » de renvoi vers la Grèce, en tant que pays compétent pour se prononcer sur cette demande. Quant à ceux qui ne demandent pas l'asile ou une autre forme de protection internationale, ils feraient l'objet d'une « réadmission » en direction de la Grèce, sur la base de l'accord bilatéral de 1999.

195. En l'espèce, selon le Gouvernement, seul M. Reza Karimi[113] figure dans les registres des services de l'immigration. À l'instar des dix-sept autres personnes avec lesquelles il a été intercepté dans le port d'Ancône, il a été mis en contact avec les agents du CIR et, comme il n'avait pas exprimé la volonté de demander l'asile, il a fait l'objet d'une réadmission en vertu dudit accord.

196. À titre subsidiaire, dans le cas où l'article 4 du Protocole n° 4 serait interprété comme applicable aux refoulements, le Gouvernement soutient que les circonstances du refoulement des requérants du territoire italien ne sauraient en aucune façon en constituer une violation.

À l'appui de cette thèse, il expose en substance :

– qu'une expulsion collective ne constitue pas une telle violation dans le cas où la mesure d'éloignement est prise à l'issue d'un examen raisonnable et objectif de la situation de chacun des étrangers qui forment le groupe ;

– qu'ainsi, le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l'existence d'une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement faire valoir devant les autorités compétentes les arguments qui s'opposaient à son expulsion ;

– qu'en l'espèce, les autorités italiennes ne pouvaient pas être saisies de demandes d'asile de la part des requérants, étant donné que la compétence en matière d'examen individuel de la situation de chaque requérant appartenait à la Grèce en vertu du règlement Dublin II ;

– et que, par conséquent, d'éventuelles demandes d'asile des requérants n'auraient pas pu faire l'objet d'un examen et d'une décision de la part des autorités italiennes, mais seulement des autorités grecques, raison pour laquelle la seule option possible était le refoulement vers ce pays.

b) Les requérants

197. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 4 du Protocole n° 4, les requérants exposent qu'il n'y a pas de différences substantielles entre expulsion, refoulement et refus d'admission sur le territoire d'un pays. Les organisations internationales et les ONG emploieraient ces trois expressions

113. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.

de manière synonyme pour désigner des mesures d'éloignement collectif et indiscriminé. Il serait donc vain, à leurs yeux, de chercher à soustraire la pratique de la police des frontières italienne au champ d'application de l'article 4 du Protocole n° 4 en qualifiant de « refoulement » ou de « refus d'admission sur le territoire », plutôt que d' « expulsion », les mesures adoptées à leur égard.

198. Sur le fond, les requérants, invoquant de nouveau l'article 38, paragraphe 1 a) de la Convention et la Résolution n° 1571 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rappellent le devoir de l'État défendeur de coopérer avec la Cour dans l'établissement des faits. Ils considèrent que si, comme ils estiment l'avoir fait dans la présente procédure, les requérants ont réussi à donner une apparence de véridicité à leurs allégations, la violation du devoir de coopération de l'État peut faire naître une présomption de véridicité en faveur de leurs dires ou entraîner une inversion de la charge de la preuve.

199. Ils considèrent que le gouvernement italien n'a pas répondu aux questions de la Cour, en ce qu'il se serait borné à formuler des allégations générales et évasives et se serait abstenu de produire copie des registres dont pourrait ressortir la reconnaissance ou la non-reconnaissance de leur identité.

200. De surcroît, ils rappellent que d'après le gouvernement grec (paragraphe 13 ci-dessus), trois requérants, qui selon les dires du gouvernement italien n'apparaissent sur aucun document officiel des services d'immigration, se seraient embarqués vers l'Italie, auraient été refoulés immédiatement par les autorités italiennes et auraient ainsi fait retour en Grèce en octobre 2008[114] ou en février 2009[115]. Cette contradiction entre les observations des deux gouvernements défendeurs apporterait la preuve, selon eux, de la pratique par les autorités italiennes du refoulement collectif et indiscriminé : un nombre très important de personnes provenant de Grèce seraient refoulées de l'Italie sans avoir été identifiées ou, du moins, sans avoir pu rencontrer les agents du CIR ou du HCR ni avoir eu la possibilité de demander l'asile.

201. Cette conclusion serait confirmée, tout d'abord, par les modalités de la « réadmission » de M. Reza Karimi, lequel, d'après le récit même du gouvernement italien (paragraphes 12 et 195 ci-dessus), aurait été reconduit à bord du navire à destination de la Grèce seulement quelques heures après son débarquement en Italie.

202. Ensuite, les observations du Gouvernement et les documents y annexés montrent que la pratique de la police des frontières s'inspire moins du droit international et européen en matière d'immigration que de l'accord bilatéral de 1999, dont les procédures et les garanties n'auraient, au

114. Les requérants indiqués aux n°s 3 et 15 de la liste figurant en annexe.
115. Le requérant indiqué au n° 24 de la liste figurant en annexe.

demeurant, pas été respectées non plus. À ce propos, étant donné que, aux termes dudit accord, les demandeurs d'asile sont exclus du champ d'application des « réadmissions », les requérants estiment qu'il n'est pas raisonnable de croire que des personnes qui s'étaient enfuies de Grèce n'aient pas essayé de demander l'asile une fois arrivées en Italie.

203. En somme, le comportement des autorités italiennes, tel qu'il ressort, notamment, des observations du Gouvernement et, dans un autre contexte, des refoulements collectifs de personnes provenant de la Libye (*Hirsi Jamaa et autres*, précité, § 181), serait nettement contraire aux droits des personnes qui essaient de fuir la guerre ou la persécution dans leur pays d'origine.

c) Les tiers intervenants

204. Renvoyant à sa note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 (paragraphe 52 ci-dessus), le HCR entend rappeler que, eu égard à l'article 33 de la Convention de Genève et au droit européen des droits de l'homme, le principe du « non-refoulement » interdit de refouler toute personne exposée, dans un pays donné, à un risque d'atteinte à la vie, de torture, ou de traitements inhumains et dégradants. Ce principe s'applique à tout réfugié indépendamment de sa situation administrative, donc même aux demandeurs d'asile dont la demande reste en instance. Le principe du non-refoulement s'oppose à toute mesure par laquelle l'État entendrait renvoyer une personne vers un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées ; il concerne le rejet aux frontières, l'interception et le refoulement indirect.

205. Eu égard au principe du non-refoulement, le HCR exprime sa préoccupation au sujet des pratiques de refus d'admission sur le territoire et de refoulement immédiat suivies par les autorités italiennes dans les ports de la mer Adriatique à l'égard des personnes en provenance de la Grèce. En effet, d'après les renseignements recueillis directement par le HCR ou émanant de sources jugées par lui « crédibles », entre mars 2007 et juin 2009 des demandeurs d'asile ainsi que d'autres personnes, parmi lesquelles des mineurs, qui avaient besoin d'une protection internationale ont été renvoyés en Grèce sans avoir été informés de manière adéquate de leur droit de demander l'asile en Italie et sans avoir eu concrètement la possibilité d'introduire une demande d'asile.

206. En outre, selon le HCR, la police des frontières italienne s'estime en droit de procéder à des refoulements informels sur la base de l'accord bilatéral de 1999, jugeant que l'article 2 § 3 du règlement Dublin II lui confère le droit de renvoyer n'importe qui dans un autre pays du système de Dublin.

207. En pratique, pour procéder aux renvois prétendument mis en œuvre dans le cadre dudit accord, la police des frontières se contenterait de confier les personnes concernées, mineurs inclus, au capitaine du navire chargé du

retour. Le capitaine signerait des formulaires avec le nom, la nationalité et, parfois, l'âge de la personne, sans même suivre les quelques démarches prévues par ledit accord et en l'absence de toute garantie ou voie de recours. Ces formulaires ne contiendraient par ailleurs aucune référence au fait que la personne objet de la « réadmission » ait éventuellement demandé l'asile en Grèce, et la procédure d'identification serait peu professionnelle. Qui plus est, dans le cadre de cette procédure, la personne concernée ne pourrait pas s'adresser aux ONG fournissant des services d'assistance et d'information en matière d'asile dans les ports italiens de la mer Adriatique.

208. Ce comportement ferait obstacle à la détermination de l'État responsable de la demande d'asile en vertu du règlement Dublin II et méconnaîtrait l'obligation d'évaluer le besoin de protection internationale du demandeur d'asile.

209. Le Centre AIRE et Amnesty International expriment des avis similaires. Ces deux organisations estiment, en particulier, que ledit accord bilatéral entre l'Italie et la Grèce prive, en substance, les personnes faisant l'objet d'une « réadmission informelle » des garanties procédurales prévues par le règlement Dublin II à la lumière du principe du non-refoulement.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

210. En ce qui concerne l'exception d'incompatibilité *ratione materiae* avec la Convention, soulevée en substance par le Gouvernement du fait de l'inapplicabilité, selon lui, de l'article 4 du Protocole n° 4 aux refoulements litigieux, la Cour renvoie à l'analyse contenue dans l'arrêt *Hirsi Jamaa et autres*, précité (§§ 166-180) et aux autres références qui y figurent. Dans cet arrêt la Grande Chambre a notamment relevé que d'après la jurisprudence bien établie de la Commission européenne des droits de l'homme et de la Cour, le but de l'article 4 est d'éviter que les États puissent éloigner un certain nombre d'étrangers sans examiner leur situation personnelle et, par conséquent, sans leur permettre d'exposer leurs arguments s'opposant à la mesure prise par l'autorité compétente. Cette considération l'a conduite à juger que l'article 4 était applicable aux interceptions de migrants en haute mer, en considérant qu'une solution contraire aboutirait à priver cette disposition d'effet utile, en ce que les personnes interceptées en haute mer seraient empêchées d'obtenir un examen de leur situation personnelle avant d'être expulsées.

211. Aux yeux de la Cour, les rapports entre l'interprétation du champ d'application de l'article 4 du Protocole n° 4 retenue par la Grande Chambre et l'étendue du principe du non-refoulement, telle que présentée par le HCR (paragraphe 52 ci-dessus), ne sont pas non plus dépourvus d'intérêt.

212. Aussi, la Cour ne juge pas nécessaire d'établir, dans la présente affaire, si les requérants ont été expulsés après être entrés sur le territoire

italien ou s'ils ont été refoulés avant d'avoir pu le faire. Compte tenu de ce que même les interceptions en haute mer tombent sous l'empire de l'article 4, il ne peut qu'en aller de même pour le refus d'admission sur le territoire national dont, selon la thèse du gouvernement italien, feraient légalement l'objet les personnes arrivées clandestinement en Italie.

213. Dès lors, l'exception d'incompatibilité *ratione materiae* avec la Convention soulevée par le gouvernement italien doit être rejetée. Par ailleurs, la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond ; il s'ensuit que celle-ci n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant à relever, il y a lieu de la déclarer recevable.

b) Sur le fond

214. Eu égard à l'objet et au but de l'article 4 du Protocole n° 4 ainsi qu'à la règle de l'effet utile, la Cour doit vérifier l'existence, en l'espèce, de garanties suffisantes attestant une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées par les mesures litigieuses (*Hirsi Jamaa et autres*, précité, §§ 183-185).

215. Elle prend note des conclusions concordantes des tiers intervenants selon lesquelles les « réadmissions » mises en œuvre par les autorités italiennes dans les ports de la mer Adriatique, parmi lesquels le port d'Ancône, privent les personnes concernées de toute possibilité effective d'introduire une demande d'asile et, finalement, de tout droit procédural et matériel. D'autres sources internationales (paragraphes 101-104 ci-dessus) vont dans le même sens : c'est seulement au bon vouloir de la police des frontières que les personnes sans papiers interceptées dans ces ports seraient mises en contact avec un interprète et des agents à même de leur fournir les informations minimales concernant le droit d'asile et la procédure pertinente ; le plus souvent, elles seraient confiées immédiatement aux capitaines des ferry-boats en vue d'être reconduites en Grèce.

216. Ces conclusions contredisent les dires du Gouvernement selon lesquels la procédure d'identification des personnes sans papiers dans les ports italiens de l'Adriatique, gérée par des agents de police en collaboration avec des agents du CIR, offrirait des garanties suffisantes de prise en compte réelle et individualisée de la situation de chacune d'elles au sens de l'article 4 du Protocole n° 4.

217. À cet égard, la Cour note que, si l'on suit les conséquences logiques de la thèse du Gouvernement, *a contrario* l'absence d'informations essentielles dans une langue compréhensible lors de l'identification dans le port d'Ancône priverait les immigrants interceptés de toute possibilité de demander l'asile en Italie. En effet, il résulte des observations du Gouvernement que, pour que leur cas fasse l'objet d'un examen et d'une décision de la part de l'unité Dublin du ministère de l'Intérieur, les

intéressés doivent avoir exprimé au cours de l'identification le souhait de bénéficier de l'asile ou d'une autre forme de protection internationale. La participation des agents du CIR et d'un interprète lors de l'identification est donc cruciale.

218. Or, même à propos de M. Reza Karimi[116], seul requérant dont le nom apparaît sur les registres des services de l'immigration italiens, aucune pièce du dossier ne confirme les dires du gouvernement italien quant à l'implication du CIR lors de la procédure d'identification. Le seul document concernant ce requérant est, en effet, un formulaire de la police des frontières d'Ancône, rempli à la main et signé par le requérant (paragraphe 12 ci-dessus), et qui ne fait aucune mention de la présence d'un interprète ou d'un agent du CIR au cours de la procédure d'identification.

219. En tout état de cause, compte tenu des procédures prévues par l'accord bilatéral de 1999 (paragraphes 84-88 ci-dessus), l'absence de tout document ultérieur concernant M. Reza Karimi semble même inconciliable avec la thèse du gouvernement italien selon laquelle ce requérant aurait fait l'objet d'une réadmission sur la base de cet accord, laquelle aurait donné lieu à une certaine forme d'examen individuel de la situation de ce requérant et de ses besoins de protection : aucune demande de réadmission envoyée aux autorités grecques en application de l'article 5 de l'accord bilatéral de 1999 et de son protocole sur l'exécution ne ressort du dossier. Ce constat semble corroborer les craintes du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations unies selon lesquelles la pratique des réadmissions vers la Grèce suivie dans les ports italiens de la mer Adriatique méconnaîtrait souvent le champ d'application et les procédures prévues par l'accord bilatéral de 1999 (paragraphe 104 ci-dessus). Dans le même sens, on ne saurait négliger l'inquiétude exprimée par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à l'égard de ce qu'il qualifie de « renvois automatiques » de l'Italie vers la Grèce (paragraphe 102 ci-dessus). Serait en somme confirmée la circonstance, dénoncée par les documents internationaux susmentionnés (paragraphes 101-102), que dans les ports de la mer Adriatique la police des frontières procédait à des refoulements immédiats et sans aucune garantie pour les intéressés.

220. En outre, la Cour se doit de relever que l'affirmation du gouvernement italien selon laquelle seul M. Reza Karimi aurait atteint le territoire italien (paragraphe 12 ci-dessus) est contredite par les observations du gouvernement grec (paragraphe 13 ci-dessus), selon lesquelles trois autres requérants se seraient embarqués vers l'Italie et auraient été refoulés par les autorités italiennes avant de faire retour en Grèce en octobre 2008[117] ou en février 2009[118].

---

116. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
117. Pour les requérants indiqués aux n°s 3 et 15 de la liste figurant en annexe.
118. Pour le requérant indiqué au n° 24 de la liste figurant en annexe.

221. Au demeurant, d'autres affirmations du gouvernement italien achèvent de conforter les craintes de la Cour sur le terrain de l'article 4 du Protocole n° 4.

222. La Cour se réfère ici, d'une part, à l'argument avancé par lui selon lequel interpréter l'article 4 du Protocole n° 4 dans le sens de son applicabilité au refoulement ou au refus d'admission sur le territoire national exposerait les États parties à la Convention à devoir subir des invasions massives de migrants irréguliers ; et, d'autre part, à son argument subsidiaire tiré de l'articulation à opérer, selon lui, entre ledit article 4 et le système de Dublin (paragraphe 202 ci-dessus).

223. À ce dernier propos, le gouvernement italien explique que, dans le système de Dublin, seule la Grèce était compétente pour statuer sur les éventuelles demandes d'asile des requérants, et donc pour procéder à l'évaluation des situations particulières de chacun d'entre eux, telle que requise, justement, par l'article 4 du Protocole n° 4. Il estime qu'appliquer l'article 4 du Protocole n° 4 au refoulement collectif des requérants de l'Italie vers la Grèce présentement contesté reviendrait à méconnaître cette circonstance particulière de l'espèce.

En ce qui concerne l'application des règles de compétence établies par le règlement Dublin II (paragraphes 57-58 ci-dessus), la Cour considère au contraire que, pour établir si la Grèce était effectivement compétente pour se prononcer sur les éventuelles demandes d'asile des requérants, les autorités italiennes auraient dû procéder à une analyse individualisée de la situation de chacun d'entre eux plutôt que les expulser en bloc. Aucune forme d'éloignement collectif et indiscriminé ne saurait être justifiée par référence au système de Dublin, dont l'application doit, dans tous les cas, se faire d'une manière compatible avec la Convention (*M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité, §§ 338-340).

224. Sans remettre en cause ni le droit dont disposent les États d'établir souverainement leur politique en matière d'immigration, éventuellement dans le cadre de la coopération bilatérale, ni les obligations découlant de leur appartenance à l'Union européenne, la Cour entend souligner que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la gestion des flux migratoires ou dans l'accueil des demandeurs d'asile ne sauraient justifier le recours à des pratiques incompatibles avec la Convention ou ses Protocoles (*Hirsi Jamaa*, précité, § 179).

225. Dans ces circonstances, la Cour estime que les mesures dont ont fait l'objet MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[119] dans le port d'Ancône s'analysent en des expulsions collectives et indiscriminées.

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 4 du Protocole n° 4.

---

119. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

B. Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention à raison du risque pour les requérants d'être rapatriés arbitrairement en Afghanistan

1. Thèse des parties

226. Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, précités, les requérants font grief à l'Italie d'avoir, en les refoulant vers la Grèce, fait peser sur eux le risque d'un refoulement indirect vers l'Afghanistan, où ils auraient selon leurs dires été en danger de mort ou exposés à la possibilité de subir des tortures ou des traitements inhumains et dégradants. À leurs yeux, c'est en pleine connaissance de cause que l'Italie les a exposés à ces risques, étant donné que les défaillances de la procédure d'asile en Grèce étaient selon eux bien connues des autorités italiennes.

227. Le Gouvernement conteste cette thèse.

Insistant une nouvelle fois sur le fait que seul M. Reza Karimi[120] aurait débarqué en Italie à l'époque, il rétorque que le renvoi de l'intéressé vers la Grèce était pour les autorités italiennes une obligation en vertu du règlement Dublin II.

En qui concerne les risques de refoulement arbitraire vers l'Afghanistan, il invoque la décision *K.R.S. c. Royaume-Uni*, précitée.

228. À titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir, à l'instar du gouvernement grec (paragraphe 147 ci-dessus), qu'il contribue activement à l'effort de la communauté internationale contre le régime des talibans, en participant à la mission de l'OTAN dans le but de réduire les zones de combats et de soutenir les autorités afghanes dans la reconstruction de leur pays. Grâce à ces efforts, il y aurait en Afghanistan plusieurs zones pacifiées et sous le contrôle de la communauté internationale dans lesquelles les requérants pourraient s'installer sans crainte de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.

229. Les tiers intervenants réitèrent à titre liminaire leurs observations (résumées aux paragraphes 158-164 ci-dessus) déjà formulées à propos des défaillances de la procédure d'asile en Grèce et de la pratique par les autorités grecques du refoulement, collectif ou individuel, des demandeurs d'asile vers la Turquie.

Compte tenu de cette situation en Grèce, les tiers intervenants considèrent que la pratique des autorités frontalières italiennes, notamment dans le port d'Ancône, est contraire au principe du non-refoulement et expose ces personnes au risque de subir des persécutions ou des mauvais traitements ; ils estiment, en effet, que cette pratique empêche l'examen des besoins de protection individuelle des personnes sans papiers interceptées.

---

120. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

230. La Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond ; il s'ensuit que celle-ci n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant à relever, il y a lieu de la déclarer recevable.

b) Sur le fond

231. En ce qui concerne l'argument du gouvernement italien selon lequel seul M. Reza Karimi[121] aurait débarqué en Italie à l'époque des faits de l'affaire, la Cour renvoie au raisonnement développé sur le terrain de l'article 4 du Protocole n° 4 (paragraphes 220-230 ci-dessus), qui l'a conduite à tenir pour établi que MM. Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[122] sont eux aussi arrivés dans le port d'Ancône.

232. Ensuite, elle rappelle les principes exposés, en matière de refoulement indirect, dans les arrêts *M.S.S. c. Belgique et Grèce* et *Hirsi Jamaa et autres*, précités (respectivement §§ 338-343 et §§ 146-148) : il appartient à l'État qui procède au refoulement de s'assurer, même dans le cadre du système de Dublin, que le pays de destination offre des garanties suffisantes permettant d'éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d'origine sans une évaluation des risques qu'elle court.

233. Dans la présente affaire, la Cour a déjà constaté une violation par la Grèce de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de la Convention, à raison de l'absence d'accès à la procédure d'asile et du risque d'expulsion des requérants vers l'Afghanistan, où ils étaient susceptibles de subir des traitements inhumains et dégradants.

234. Quant à la responsabilité de l'Italie découlant du refoulement des requérants vers la Grèce, la Cour ne voit pas de raisons valables de s'écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce*, précité (§§ 344-359) à l'égard de la Belgique. De surcroît, alors que dans l'arrêt *M.S.S. c. Belgique et Grèce* (*ibidem*) la Cour avait tout de même constaté que le requérant avait pu bénéficier de diverses formes d'examen individuel de sa situation par les autorités belges et de suivi de celle-ci après son refoulement vers la Grèce, rien de similaire ne se trouve établi dans la présente affaire, où les requérants ont été victimes d'expulsions collectives.

235. Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias

121. Le requérant indiqué au n° 4 de la liste figurant en annexe.
122. Les requérants indiqués aux n°s 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

Nagib Haidari)[123]. Compte tenu de cette conclusion et eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des requérants sous l'angle de l'article 2.

C. Sur la violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention et 4 du Protocole nº 4, du fait de l'absence d'accès à la procédure d'asile ou à toute autre voie de recours dans le port d'Ancône

1. Thèse des parties

236. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour formuler leurs griefs tirés à la fois des articles 2 et 3 de la Convention, du fait des risques courus en cas de refoulement (direct ou indirect) vers l'Afghanistan, ainsi que de l'article 4 du Protocole nº 4. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, dénonçant l'absence de contacts avec un avocat et un interprète à l'occasion de leur identification et de leur expulsion d'Italie.

237. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient qu'en principe, la Convention n'oblige pas les États à mettre les personnes entrées irrégulièrement sur leur territoire en contact avec des avocats ou des interprètes. Il précise néanmoins qu'en pratique, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'identification de la part de la police des frontières sont mises régulièrement en contact avec les agents du CIR qui, d'après lui, sont à même de leur fournir information et assistance au sujet de la procédure d'asile.

238. Les tiers intervenants réitèrent les observations formulées sur le terrain de l'article 4 du Protocole nº 4. Ils estiment, en particulier, que les refoulements qui ont lieu dans les ports italiens de la mer Adriatique empêchent les personnes en provenance de la Grèce de recevoir des informations adéquates, ce qui les priverait de la possibilité effective de demander l'asile et, donc, de tout droit procédural et matériel.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

239. La Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond ; il s'ensuit que celle-ci n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant à relever, il y a lieu de la déclarer recevable.

---

123. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

b) Sur le fond

240. La Cour a déjà estimé plus haut que les craintes des requérants sur le terrain de l'article 3, en cas de refoulement direct ou indirect vers l'Afghanistan, n'étaient pas dépourvues de tout fondement (paragraphe 180 ci-dessus).

En outre, elle vient de conclure que le refoulement collectif dont les requérants ont fait l'objet dans le port d'Ancône constituait une violation de l'article 4 du Protocole n° 4.

Les griefs soulevés par les requérants sur ces points étaient dès lors « défendables » aux fins de l'article 13 de la Convention.

241. Quant aux exigences découlant de cette disposition, la Cour renvoie à l'analyse exposée plus haut en ce qui concerne les conditions d'une accessibilité concrète et effective à la procédure d'asile (paragraphes 183 et 184 ci-dessus).

242. En outre, la Cour a déjà relevé plus haut, sur le terrain de l'article 4 du Protocole n° 4 que, contrairement aux dires du Gouvernement, dans le port d'Ancône les requérants ont été remis sur-le-champ par les autorités des frontières aux capitaines des ferry-boats et n'ont pas eu accès à un interprète ni à des agents pouvant leur fournir les informations minimales nécessaires à propos du droit d'asile et de la procédure pertinente. Il y a, en l'espèce, un lien évident entre les expulsions collectives dont les requérants ont fait l'objet dans le port d'Ancône et le fait qu'ils ont été concrètement empêchés de demander l'asile ou d'avoir accès à une quelconque autre procédure nationale satisfaisant aux exigences de l'article 13.

243. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu également violation de l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention et l'article 4 du Protocole n° 4. Compte tenu de cette conclusion et eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des requérants sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 2.

D. Autres griefs

244. Sur le terrain de l'article 34, les requérants dénoncent l'absence de contacts avec un avocat et un interprète à l'occasion de leur identification et de leur expulsion d'Italie, en ce qu'elle les aurait privés *de facto* de la possibilité de porter et défendre leur cause devant la Cour.

245. Le Gouvernement conteste cette thèse.

246. La Cour constatant que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention, le déclare-t-elle recevable.

Cependant, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention, et de l'article 4 du Protocole n° 4, ainsi que des motifs qui les sous-tendent, elle

estime qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants sur le terrain de l'article 34 de la Convention.

247. Invoquant également l'article 3 de la Convention, les requérants affirment avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police italienne et des équipages des navires qui les ont ramenés vers la Grèce.

248. Le Gouvernement conteste cette thèse, soulignant que les requérants n'ont pas soumis à la Cour le moindre élément de preuve des mauvais traitements allégués. La documentation photographique disponible, par exemple, n'aurait aucun lien avec les mauvais traitements qu'ils dénoncent.

249. La Cour relève que, comme c'était le cas pour ceux qu'ils reprochaient aux autorités grecques (paragraphes 188-191 ci-dessus), les requérants ne donnent pas le moindre détail ou la moindre précision concernant les mauvais traitements présentement imputés à l'Italie. Elle ne dispose pas non plus de preuves permettant d'établir les faits dénoncés. En bref, le grief n'est aucunement étayé.

Dès lors, le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

250. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

> « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. À l'égard de l'Italie

251. Les requérants n'ont pas présenté leur demande de satisfaction équitable à l'égard de l'Italie dans le délai qui leur avait été imparti, qui expirait le 26 octobre 2009 ; et cela bien que, par une lettre adressée à leur conseil le 15 septembre 2009, leur attention eût été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour, qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans le délai imparti pour la présentation des observations écrites sur le fond, conjointement ou dans un document séparé.

Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre de l'article 41 à la charge de l'Italie (*Willekens c. Belgique*, n° 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; *Ouzounoglou c. Grèce*, n° 32730/03, § 45, 24 novembre 2005 ; et *Alexandre c. Portugal*, n° 33197/09, § 63, 20 novembre 2012).

B. À l'égard de la Grèce

1. Dommage

252. Les requérants n'ont présenté à l'égard de la Grèce aucune demande au titre d'un éventuel préjudice moral ou matériel, se limitant à réitérer, à l'occasion de la transmission de leurs observations sur le fond de l'affaire à l'égard de ce pays, les prétentions tardivement formulées à l'égard de l'Italie.

Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre à la charge de la Grèce.

2. Frais et dépens

253. Les requérants demandent le remboursement des frais exposés devant la Cour, pour un montant de 15 352,93 EUR.

254. Le gouvernement défendeur n'a pas formulé d'observations à cet égard.

255. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

En outre, la Cour ne peut accueillir les demandes pour frais et dépens que si elles se rapportent aux violations constatées par elle : elle doit les écarter si elles concernent des griefs qui n'ont pas débouché sur le constat d'une violation, ou des griefs déclarés irrecevables (voir l'article 60 du règlement et les instructions pratiques concernant l'introduction de la demande de satisfaction équitable).

256. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des conclusions auxquelles elle est parvenue à l'égard de la Grèce, la Cour estime raisonnable une somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérants.

3. Intérêts moratoires

257. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. *Décide* de rayer la requête du rôle à l'égard de MM. Alisina Sharifi, Nima Rezai, Sardar Agha Khan, Abdul Nabi, Habib Yosufi, Alireza Ekhlasi, Abas Rezai, Mohammad Haroon Ebrahemi, Ajabdin Akhonzada, Ahsanhullah Amar Khel, Malik Merzai, Mustafa Said

Mustafa, Alidad Rahimi, Rahim Rahimi, Shirshah Sherdil Aghsheern, Mohammad Isa Sayyed Hashemi, Mohamad Sedeq Acheqzai, Moqaddas Raheimi, Ahmad Mohamad Amna, Gaber Ali Omar, Bilal Mohamed Taha, Nawid Kabiri, Abdul Rahim Faqiri, Nazar Mohammed Yashidi, Salahuddin Chaqar, Rahmat Wahidi, Mohamad Anif Servery, Zamarak Amarkhel, Abdul Hakim Hasani, Faroz Ahmadi et Hasan Najibi[124];

2. *Joint au fond* l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement grec et la *rejette* ;

3. *Déclare recevable* le grief de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[125] tiré de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention à l'encontre de la Grèce ;

4. *Dit* qu'il y a eu violation par la Grèce de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri, alias Nagib Haidari[126] ;

5. *Déclare* le restant de la requête *irrecevable* à l'égard de la Grèce ;

6. *Déclare recevable* le grief de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[127] tiré de l'article 4 du Protocole n° 4 à l'encontre de l'Italie ;

7. *Dit* qu'il y a eu violation par l'Italie de l'article 4 du Protocole n° 4 à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri, alias Nagib Haidari[128] ;

8. *Déclare recevable* les griefs de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[129] tirés des articles 2 et 3 de la Convention à l'encontre de l'Italie à raison de leur renvoi vers la Grèce en dépit des défaillances de la procédure d'asile dans cet État ;

9. *Dit* qu'il y a eu violation par l'Italie de l'article 3 de la Convention à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[130] à raison du fait qu'en les renvoyant en

---

124. Les requérants indiqués aux nos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 de la liste figurant en annexe.
125. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
126. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
127. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
128. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
129. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
130. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

Grèce, les autorités italiennes ont exposé les requérants aux risques résultant des défaillances de la procédure d'asile dans cet État ;

10. *Déclare recevable* le grief de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[131] tiré, à l'encontre de l'Italie, de l'article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention et 4 du Protocole n° 4 du fait de l'absence d'accès à la procédure d'asile ou à une quelconque autre voie de recours dans le port d'Ancône ;

11. *Dit*, qu'il y a eu violation par l'Italie de l'article 13 combiné avec les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole n° 4 à l'égard de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri, alias Nagib Haidari[132] ;

12. *Déclare recevable* le grief de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[133] tiré, à l'encontre de l'Italie, de l'article 34 de la Convention (paragraphe 251 ci-dessus) ;

13. *Dit* qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[134] sous l'angle de l'article 2 de la Convention, seul et combiné avec l'article 13 de la Convention, ou de l'article 34 de la Convention ;

14. *Déclare* le restant de la requête *irrecevable* à l'égard de l'Italie ;

15. *Dit*
a) que la Grèce doit verser à MM. Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)[135] conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

16. *Rejette* la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

---

131. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
132. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
133. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
134. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.
135. Les requérants indiqués aux nos 4, 18, 28 et 33 de la liste figurant en annexe.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2014, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith	Işıl Karakaş
Greffier	Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante du Juge Lemmens.

A.I.K.
S.H.N.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS

1. Je suis d'accord avec mes collègues sur tous les points du dispositif. À mon regret toutefois, je ne peux souscrire au raisonnement conduisant à l'adoption du point 2 du dispositif, qui concerne l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement grec.

J'ai bien conscience que mon désaccord avec la majorité concerne un aspect purement technique de l'arrêt. Comme la question surgit, sous l'une ou l'autre forme, dans de nombreuses affaires, j'estime néanmoins utile d'y consacrer une opinion séparée.

2. Dans ses observations du 29 septembre 2009, le gouvernement grec a soulevé une exception d'irrecevabilité de la requête, tirée du fait qu'aucun des requérants n'avait soumis les griefs invoqués devant la Cour à l'appréciation d'une quelconque instance nationale (paragraphe 121 de l'arrêt).

Même si le gouvernement grec n'indiquait pas explicitement sur quels griefs portait l'exception, il résulte des développements concernant celle-ci dans les observations précitées qu'elle avait trait aux allégations de mauvais traitement par les autorités grecques. L'exception concernait donc les griefs fondés *sur les articles 2 et 3 de la Convention*.

3. Comme les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3, la Cour considère à l'unanimité qu'il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention) et le bien-fondé des griefs formulés par les requérants sur le terrain de l'article 13. C'est pour cette raison que « la Cour estime qu'il y a lieu de joindre cette exception au fond » (paragraphe 123 de l'arrêt).

À mon avis, il eût été préférable de préciser la portée de cette dernière expression. Je la comprends comme voulant dire que l'exception concernant les griefs fondés *sur les articles 2 et 3* est jointe à l'examen du bien-fondé des griefs fondés sur *l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2 et 3* (comparer, dans le même sens, *M.S.S. c. Belgique et Grèce* [GC], n° 30696/09, § 336, CEDH 2011).

4. Après avoir joint l'exception d'irrecevabilité à l'examen du fond, la Cour procède à une qualification juridique des faits sous-jacents aux griefs dirigés contre la Grèce. En ce qui concerne les griefs relatifs au refoulement

des requérants vers l'Afghanistan et l'absence d'accès à la procédure d'asile en pratique, elle décide d'examiner ces griefs sous l'angle du seul article 13 combiné avec l'article 3 (paragraphe 140 de l'arrêt). Elle n'examine donc pas ces griefs sous l'angle des articles 2 et 3.

La Cour ajoute qu'il n'y a pas lieu non plus de se placer sur le terrain de l'article 13 combiné avec l'article 2 (*ibidem*).

5. Cette qualification des faits et des griefs m'amène à constater qu'en ce qui concerne les griefs précités, l'exception relative aux griefs *fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention*, est devenue sans objet.

Cette constatation doit alors nécessairement conduire au rejet de cette exception. C'est sur cette base que je me suis fondé pour voter en faveur de la seconde partie du point 2 du dispositif (rejet de l'exception).

6. La majorité ne suit pas la même logique.

Tout en ayant décidé, du moins implicitement, qu'il n'y a pas lieu de se placer sur le terrain des *articles 2 et 3* de la Convention, elle estime nécessaire de se prononcer encore sur le bien-fondé de l'exception y relative. En effet, après avoir conclu à une violation de l'article 13 combiné avec l'article 3, elle considère qu' « il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, de sorte que l'exception préliminaire du gouvernement grec sur ce terrain doit être rejetée » (paragraphe 181 de l'arrêt). À mon humble avis, ce raisonnement est contradictoire.

La majorité souhaite-t-elle dire que l'exception préliminaire concerne (également) les griefs fondés *sur l'article 13 combiné avec l'article 3*, c'est-à-dire les griefs que la Cour déclare fondés ? Si tel était le cas, je me permets de me demander quelle pourrait être la portée d'une telle exception. Comment le gouvernement grec pourrait-il soutenir que les requérants auraient dû se plaindre auprès des autorités nationales qu'ils n'avaient aucune voie de recours interne à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils auraient dû épuiser des voies de recours internes pour se plaindre de l'impossibilité d'avoir accès à de telles voies de recours ?

Je ne comprends pas la logique de la majorité.

7. Le problème que j'ai décrit tient à la façon dont la Cour traite les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. Il me semble que sur ce point nos arrêts manquent parfois d'une certaine rigueur. Une exception est nécessairement liée à un ou plusieurs griefs (voire à

l'ensemble des griefs, donc à la requête entière). À mon avis, il serait utile de préciser chaque fois la portée de l'exception.

Si la Cour décide de joindre l'exception de non-épuisement des voies de recours internes à l'examen du bien-fondé du grief fondé sur la violation de l'article 13, elle devrait d'abord examiner ce grief (et non pas les griefs fondés sur la violation d'autres articles de la Convention), puis en tirer les conclusions relatives à l'exception d'irrecevabilité concernant les autres griefs. Enfin, si elle rejette l'exception, elle peut alors poursuivre avec l'examen du bien-fondé de ces autres griefs.

ANNEXE

Nº	*Nom*	*Prénom*	*Nationalité*
1	SHARIFI	Alisina	afghane
2	REZAI	Nima	afghane
3	KHAN	Sardar Agha	afghane
4	KARIMI	Reza	afghane
5	NABI	Abdul	afghane
6	YOSUFI	Habib	afghane
7	EKHLASI	Alireza	afghane
8	REZAI	Abas	afghane
9	EBRAHEMI	Mohammad Haroon	afghane
10	AKHONZADA	Ajabdin	afghane
11	AMAR KHEL	Ahsanhullah	afghane
12	MERZAI	Malik	afghane
13	MUSTAFA	Mustafa Said	afghane
14	RAHIMI	Alidad	afghane
15	RAHIMI	Rahim	afghane
16	SHERDIL AGHSHEERN	Shirshah	afghane
17	HASHEMI	Mohammad Isa Sayyed	afghane
18	ZAIDI	Yasir	afghane
19	ACHEQZAI	Mohamad Sedeq	afghane
20	RAHEIMI	Moqaddas	afghane
21	AMNA	Ahmad Mohamad	soudanaise
22	OMAR	Gabel Ali	érythréenne
23	TAHA	Bilala Mohamed	soudanaise
24	KABIRI	Nawid	afghane
25	FAQIRI	Abdul Rahim	afghane
26	YASHIDI	Nazar Mohammed	afghane
27	CHAQAR	Salahuddin	afghane
28	AZIMI	Mozamil	afghane
29	WAHIDI	Rahmat	afghane
30	SERVERY	Mohamad Anif	afghane
31	AMARKHEL	Zamarak	afghane
32	HASANI	Abdul Hakim	afghane
33	HEIDERI	Najeeb	afghane
34	AHMADI	Faroz	afghane
35	NAJIBI	Hasan	afghane